



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

INPS

Procedura GENTE di MARE

*Gestione del conto
assicurativo con contribuzione
marittima*

Acquisizione, variazione ed elaborazione dei periodi di contribuzione marittima
e non marittima per la determinazione del diritto e della misura della prestazione

D.C.S.I.T. - I.S. La Spezia  Versione 2005.2.0

Guida **NORMATIVA**

(riproduzione, nel formato 'documento', della guida normativa richiamata dalla procedura)

 **PDF**
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



Versione

Procedura: 2005.2.0 (vedi copertina)

Manuale: 2005.2 - ottobre 2005

Aggiornato: 06/09/2016

Realizzazione
Rodolfo Codeglia - Direzione di La Spezia
Roberto A. Milocani - DCSIT - IS La Spezia

La guida è stata realizzata adattando ed integrando il manuale "Il mondo del mare" (testi di Rodolfo Codeglia e Carlo Poggianti), predisposto per la precedente procedura di gestione del conto assicurativo con contribuzione marittima (programma "7100" - sistema AS/400)



SOMMARIO

Versione	2
LE FONTI	4
1. breve storia della Previdenza Marinara	4
2. Le leggi di settore	4
3. Il codice della navigazione	5
4. La legge n. 658 del 27/7/67 prima modifica dell'assetto della C.N.P.M.	6
5. La legge n. 27 del 22/2/73	8
6. La legge n. 33 del 29/2/80	9
7. La legge n. 413 del 26/7/84 Normativa vigente	9
8. Il periodo transitorio	10
9. le circolari ed i messaggi principali	11
10. raccolta dei principali quesiti posti alla Direzione Generale e relativi chiarimenti	12
LA CONTRIBUZIONE	22
11. La navigazione sotto bandiera italiana	22
12. La navigazione sotto bandiera estera	22
13. La navigazione sotto bandiera CEE	24
14. I casi particolari - i piloti dei porti	24
15. I casi particolari - i traghetti FF.SS.	25
16. I soggetti esclusi	26
17. La contribuzione figurativa	27
18. Il servizio militare	28
19. I periodi di ferma prolungata	29
20. La contribuzione volontaria	30
21. I prolungamenti artt. 24 e 25 L. 413/84	30
22. I prolungamenti per periodi ante 1/1/80 art. 25 L. 413/84	30
23. Il prolungamento per i periodi dal 1/1/80 art. 24 L. 413/84	31
24. La maggiorazione per gli iscritti alla Gestione Speciale	32
LA COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA	33
25. la fase istruttoria	33
26. la documentazione fondamentale	33
27. operazioni preliminari all'acquisizione	34
28. SCHEMA DELLE FASI DI PREPARAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PM E AGO	
PER L'ACQUISIZIONE CON LA PROCEDURA "GENTE DI MARE"	36
29. l'utilizzo della procedura GENTE DI MARE	41
30. creazione del Conto assicurativo	41
31. codifica da attribuire alla contribuzione Marittima	41
32. codifica da attribuire alla contribuzione NON Marittima	42
33. gestione del conto assicurativo con contributi marittimi	43
34. Codici di diritto	44
35. Schema sinottico delle COMPATIBILITA' tra codici CLASSE NAVI e QUALIFICA dei	
MARITTIMI	45
LE PRESTAZIONI	46
36. le prestazioni non pensionistiche	46
37. la pensione di vecchiaia anticipata	46
38. la pensione di inabilità alla navigazione	47
39. Pensione privilegiata di inabilità alla navigazione	49
40. la pensione di inabilità alla navigazione - casi particolari	50
41. la pensione ai superstiti di marittimo scomparso in mare	51
42. le pensioni AGO	52
43. le ricostituzioni	52
44. riliquidazioni - il periodo transitorio artt. 58 e 59 L.413/84	53
45. il ricalcolo delle pensioni specifiche marittime	53
46. riliquidazioni per calcolo CI50P	54
47. riliquidazioni per calcolo art 36 L.413/84	55
48. sentenze che danno luogo a riliquidazioni - cenni	55
49. i supplementi	57
50. supplemento su pensione di vecchiaia anticipata	57
51. le trattenute di lavoro	57

LE FONTI

1. *breve storia della Previdenza Marinara*

Da sempre la vita del navigante è stata densa di rischi ed insidie e ancora oggi, pur con tutti i miglioramenti derivanti dal progresso tecnologico, rimane piena di disagi. Ma proprio in un ambiente di lavoro certamente più difficile di altri, si è sviluppato uno spirito di solidarietà che ha coinvolto non soltanto la gente di mare ma anche gli armatori.

Proprio questo senso di responsabilità e di solidarietà ha creato delle consuetudini secondo le quali il *padrone* oltre a retribuire l'equipaggio, doveva anche sostenere le spese per curare il marinaio che si fosse ammalato o infortunato durante l'imbarco.

La diffusione ed il rafforzamento di questi usi ha dato origine in tutta Europa alla nascita di istituzioni con caratteristiche assistenziali e mutualistiche che, anche se in forme rudimentali, hanno preceduto e favorito la nascita di un'idea previdenziale. Tali istituzioni che si affermarono naturalmente soprattutto nelle repubbliche marinare, erano sostenute dai contributi che dovevano pagare tutti i naviganti, da lasciti e da donazioni, e con queste entrate provvedevano ad aiutare i marinai che per inabilità o vecchiaia non potevano più fare il lavoro marittimo.

Mentre in Francia sorgeva la "Caisse des Invalides" a Genova fu creata una analoga istituzione che fu denominata "Cassa degli Invalidi della Marina" e venne regolamentata da un decreto di Vittorio Emanuele 1° Re di Sardegna.

Anche a Livorno e ad Ancona le Casse per Invalidi già esistenti assunsero ordinamenti e scopi simili alla Cassa genovese.

Con la nascita del Regno di Italia, Cavour volle creare cinque nuove Casse per gli Invalidi della Marina Mercantile, tre sostituirono quelle di Genova, Ancona e Livorno, mentre due di nuova istituzione ebbero sede a Napoli e Palermo.

Successivamente, a causa della grave situazione finanziaria in cui si trovarono queste Istituzioni, le cinque Casse furono unificate e il nuovo ente denominato "Cassa degli Invalidi della Marina Mercantile" ebbe la Sede Centrale a Roma.

Questo ente, con i miglioramenti intervenuti nel 1919 e negli anni trenta assunse la fisionomia della Cassa Nazionale Previdenza Marinara.

Furono costituite al suo interno due gestioni: la Gestione Marittimi e la gestione Speciale, che nelle prossime pagine conosceremo meglio.

2. *Le leggi di settore*

Le origini della Previdenza Marinara sono remote, risalgono infatti alle cosiddette "Casse Regionali per i Marittimi" di inizio secolo e soltanto nel 1938 nasce la:
Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara .



La **gestione di mare** è stata disciplinata nel tempo e nominata da varie leggi e precisamente da:

- codice della navigazione;
- testo unico delle leggi sulla previdenza marinara D.P.R. 2109 del 26/12/62
- legge 658 del 27/7/67;
- legge 27 del 22/2/73;
- legge 33 del 29/2/80;
- legge 413 del 26/7/84.

Attualmente vige quanto disposto dall'ultima legge citata che reca il titolo di:
Riordino Pensionistico dei Lavoratori Marittimi.

Fin dall'inizio la Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara era divisa in 2 gestioni:

- **la Gestione dei Marittimi;**
- **la Gestione Speciale.**

3. Il codice della navigazione

Alla Gestione Marittimi appartengono le persone di nazionalità Italiana ed estera che:

- compongono l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo (Ruolo o Ruolino di equipaggio);
- i piloti che operano nei porti;
- i marittimi imbarcati su " navi minori", le cui caratteristiche sono indicate dal Codice della Navigazione:
 - stazza lorda superiore alle 10 tonnellate;
 - apparato motore superiore a 25 cavalli o 30 cavalli indicati;
- le persone iscritte nelle matricole della gente di mare componenti l'equipaggio delle imbarcazioni da diporto munite di carte di bordo;
- i marittimi Italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera;
- il personale volontario del corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.);
- il personale in ruolo dipendente dell'Azienda autonoma delle FF.SS. imbarcato sulle navi traghetto.

soggetti esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione alla Gestione Marittimi:

- i marittimi dipendenti delle Società di navigazione interna;
- i marittimi dipendenti da una Pubblica Amministrazione con trattamento di quiescenza autonomo;
- i marittimi associati in cooperative che esercitano la piccola pesca .

la gestione speciale

Sono assicurati alla Gestione Speciali i dipendenti delle Società di Preminente Interesse Nazionale (**P.I.N.**) che siano:

- personale in ruolo organico appartenente allo Stato Maggiore navigante;
- addetti ai servizi amministrativi.



4. La legge n. 658 del 27/7/67 prima modifica dell'assetto della C.N.P.M.

Con l'entrata in vigore della prima legge di riassetto della previdenza marinara la **Cassa Nazionale della Previdenza Marinara** diventa **integrativa** della Assicurazione Generale Obbligatoria.

Perde quindi la sua natura di Fondo **sostitutivo** della AGO. L'art. 1 della legge citata stabilisce infatti che la Cassa si trasforma con lo scopo di:

- integrare agli iscritti alla Gestione Marittimi e alla Gestione Speciale il trattamento pensionistico dell'AGO.

La contribuzione

Alla riscossione della contribuzione viene deputata la Cassa e non le Sedi. L'importo della contribuzione era calcolato in misura percentuale rispetto alla retribuzioni medie suddivise sulla base di:

- qualifica rivestita a bordo;
- tipo di nave;
- stazza della nave.

Accadeva quindi che la contribuzione fosse diversificata non sulla base della retribuzione percepita ma su quella convenzionale.

La contribuzione era quindi legata:

- a qualifiche del tipo: comandante; macchinista di prima; nostromo; mozzo.
- A tipi di nave quali: motonave; veliero; rimorchiatore.
- Al tipo di tonnellaggio pescato dalla nave.

Ogni anno un DPR stabiliva le retribuzioni medie da usare come retribuzioni convenzionali per il pagamento della contribuzione.

La gestione Speciale invece aveva il versamento della contribuzione basato sulle retribuzioni effettivamente percepite.

periodi utili a pensione Gestione Marittimi

Ai fini del diritto e della misura della pensione sono da considerarsi utili tutti i periodi di navigazione effettuata su navi:

- mercantili italiane;
- da diporto;
- galleggianti addette ai porti ed alle rade;
- battenti bandiera estera, solo se riscattati.

Sono inoltre utili i periodi di:

- servizio volontario nel **Corpo Equipaggi Militari Marittimi**;
- imbarco su navi militari in armamento o in riserva prestato dagli:
 - iscritti della leva di mare della Marina Militare;
- servizio militare a terra;
 - se preceduto da un periodo di effettiva contribuzione alla C.N.P.M.;
- prosecuzione volontaria;
- contribuzione figurativa per:
 - malattia;
 - disoccupazione;
 - TBC.



Periodi utili a pensione particolarità della Gestione Marittimi

Nella contribuzione utile erano ricompresi anche speciali periodi di navigazione che non venivano computati per la loro effettiva durata bensì avevano una valutazione diversa, in effetti:

- Si considerava raddoppiata la:
 - navigazione effettuata su navi adibite al dragaggio delle mine nel periodo maggio 1945 settembre 1957.
- Si consideravano solo i 3/5 del:
 - servizio di pilotaggio svolto in acque straniere anteriormente al 1 gennaio 1957.

periodi utili a pensione Gestione Speciale

Ai fini della determinazione del diritto e della misura sono utilizzabili i seguenti periodi di:

- iscrizione obbligatoria alla Gestione stessa;
- iscrizione alla Gestione Marittima
 - solo se riscattata;
- navigazione necessaria per conseguire i titoli professionali;
- malattia e infortuni documentati.

le prestazioni pensionistiche

La pensione di vecchiaia:

spettava ai marittimi che potevano far valere:

almeno 20 anni di servizio utile

(19 anni 6 mesi)

avevano:

60 anni di età uomo;

55 anni di età donna;

ovvero che potevano far valere 15 anni (14 anni e 6 mesi) di servizio utile di cui

1 anno di effettiva navigazione nel decennio precedente la domanda.

La pensione di vecchiaia anticipata:

spettava ai marittimi che potevano far valere:

almeno 20 anni di navigazione effettiva al servizio di macchina o stazione radiotelegrafica al compimento del 50 ° anno di età;

almeno 20 anni di servizio utile di cui 10 di navigazione effettiva al servizio di macchina o stazione radiotelegrafica al compimento del 55° anno di età.

La pensione di inabilità alla navigazione:

spettava ai marittimi di qualsiasi età riconosciuti inabili alla navigazione che potevano far valere:

20 anni di servizio utile (19 anni e 6 mesi);

ovvero

10 anni di servizio utile (9 anni e 6 mesi) di cui 1 anno nel decennio precedente la domanda.

L'accertamento sanitario veniva svolto da apposite commissioni mediche con la partecipazione anche di un medico INPS.



ta o di reversibilità:

spettava ai superstiti di assicurato che potevano far valere uno dei requisiti previsti per la pensione diretta;
spettava ai superstiti di pensionato marittimo.

La misura della pensione:

l'importo erogato dalla Cassa era pari a un trentesimo del 65% della retribuzione pensionabile per ogni anno di servizio utile:
si considerava anno intero la frazione pari o superiore ai 6 mesi.

La retribuzione pensionabile:

era intesa pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere vigenti alla fine del mese precedente quello di decorrenza della pensione relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante i singoli periodi di navigazione.

5. La legge n. 27 del 22/2/73

La legge n. 27/73 entrata in vigore l'1/4/73 apportava innovazioni che riguardavano in particolare:

- i soggetti protetti;
- le pensioni di anzianità;
- la retribuzione pensionabile:

La legge estendeva infatti l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione Marittimi al personale imbarcato sulle cosiddette navi minori munite di licenza quando:

- la stazza lorda superava le 10 tonnellate;
- ovvero con apparato motore superiore ai 25 cavalli o 30 cavalli indicati.

Era inoltre concessa al marittimo la facoltà di riscattare i periodi:

- di imbarco pregressi su navi aventi le caratteristiche suindicate;
- di navigazione se era non più riscattabili ai sensi della legge 658/67;
 - la domanda andava presentata entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

In materia di prestazioni la legge 27/73 introduceva per i lavoratori marittimi la pensione di anzianità.

Le prestazioni pensionistiche.

ART 5.

La pensione di anzianità:

spettava ai marittimi di qualsiasi età che potessero far valere 30 anni di servizi utili (**anzianità complessiva con le esclusioni previste dall'assicurazione generale obbligatoria**) comprensivi di:

- periodi di navigazione;
- servizio militare;
- periodi (doppi) di imbarco su navi adibite al dragaggio delle mine

spettava inoltre anche quando l'iscritto poteva far valere:
25 anni di navigazione effettiva.



ava, sul piano generale, la normativa AGO.

La misura della pensione:

l'importo erogato dalla Cassa era pari a un trentesimo della retribuzione pensionabile per ogni anno di servizio utile:

- a partire dall' 1/1/70 con un massimo del 74%;
- a partire dall' 1/1/76 con un massimo del 80%.

La retribuzione pensionabile:

era intesa pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere degli ultimi 10 anni vigenti alla fine del mese precedente quello di decorrenza della pensione relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto.

6. La legge n. 33 del 29/2/80

La legge 33/80 completava l'inserimento dei lavoratori marittimi nel regime AGO. Le nuove disposizioni legislative disponevano che a partire dal 1/1/80 la sola contribuzione dovuta è quella dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

Rimaneva esclusa la contribuzione integrativa dovuta alle:

- Gestione Marittimi,
- Gestione Speciale.

Con la nuova normativa anche nel settore marittimo la contribuzione dall' 1/1/80 viene versata con il sistema DM:

- Gli Armatori (datori di lavoro marittimi) hanno avuto l'obbligo della denuncia mensile dei rapporti di lavoro attraverso l'utilizzo del modello DM10/m valido anche per compensare crediti e/o conguagli.

La retribuzione pensionabile:

- sempre dall'1/1/80 la retribuzione da prendere a base per la determinazione della retribuzione pensionabile è quella effettiva, per la generalità dei marittimi mentre;
- i piloti di porto hanno adottato il nuovo sistema dal 1/1/81;
- le aziende esercenti la pesca dal 1/10/84.

7. La legge n. 413 del 26/7/84 Normativa vigente

La legge 413/84 porta a compimento il riordino della Previdenza marinara e pone le basi per il definitivo **passaggio dei marittimi nel sistema comune dell'AGO** pur conservando alcune specifiche prestazioni connesse alla particolare attività svolta da questi assicurati.

I soggetti protetti sono:

- tutti lavoratori marittimi;



le prestazioni pensionistiche sono:

- gli stessi della precedente normativa;
- i prolungamenti introdotti da questa stessa legge.

In particolare questa legge stabilisce che:

- l'anzianità contributiva si valuta in settimane (non più quindi in anni e mesi);
- la misura massima dell'anzianità è pari a 2080 settimane (40 anni e non più 30);
- la retribuzione pensionabile è calcolata secondo le norme AGO (principio già introdotto dalla L.33/80).

Particolare importanza per la definizione delle prestazioni pensionistiche assume il cosiddetto

periodo transitorio,

cioè il tempo intercorso fra l'entrata in vigore della legge 1/9/84 e il 30/9/89.

Durante questo arco di tempo in favore dei marittimi la pensione veniva liquidata:

- sia con la nuova normativa;
- sia con quella precedente

e veniva posta in pagamento d'ufficio la più favorevole.

8. Il periodo transitorio

Durante il **regime transitorio** è stato possibile liquidare anche, con efficacia retroattiva, particolari prestazioni come:

- la pensione anticipata di vecchiaia a 50 anni (che sarebbe stata abolita alla fine di detto regime);
- la pensione anticipata di vecchiaia a 55 anni (che sarebbe rimasta con la modifica del requisito contributivo richiesto);

per coloro che possedevano i requisiti previsti dalla vecchia normativa per queste prestazioni.

In effetti con la totale identificazione fra posizione assicurativa marittima e AGO:

- veniva meno l'obbligo di sbarco per conseguire la pensione.

Quindi coloro che avevano proseguito l'attività marittima potevano adesso, avvalendosi della prescrizione decennale nell'ambito delle domande di vecchiaia:

- ottenere la pensione retrodatata sui cui arretrati veniva applicata la trattenuta da lavoro dipendente.

Con la fine del regime transitorio in favore dei lavoratori marittimi vengono liquidate le previste prestazioni del regime obbligatorio con le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Scompare la categoria **PM** ed appaiono le categorie: **VO, IO, SO.**

Rimangono come prestazioni specifiche:

- la pensione di vecchiaia anticipata;
- la pensione di inabilità alla navigazione;
- la pensione ai superstiti di marittimo scomparso in mare.



9. Circolari e i messaggi principali

Circolari e messaggi in materia di prestazioni in favore dei lavoratori marittimi relativamente alla normativa regolata dalla legge 413/84.

- Circolari:

n.	138.2088 PMT/221	del 08/09/87
n.	137.2361 PMT/262	del 18/11/87
n.	202	del 27/09/89
n.	244	del 20/11/89
n.	3	del 03/01/90
n.	32	del 08/02/90
n.	45	del 19/02/90
n.	149	del 26/06/90
n.	31	del 05/02/91
n.	265	del 16/11/92
n.	286	del 14/12/93
n.	221	del 19/07/94
n.	252	del 29/09/95
n.	229	del 02/11/98

- Messaggi:

n.	1465	del 18/03/85
n.	11991	del 15/07/85 e seguenti
n.	16952	del 30/07/85
n.	12049	del 12/10/85
n.	12727	del 15/10/85
n.	1250	del 03/07/86
n.	1422	del 03/07/86
n.	19586	del 18/11/86
n.	52916	del 17/03/92
n.	19544	del 05/11/92
n.	10210	del 28/07/93
n.	30781	del 29/10/93
n.	36839	del 30/11/95
n.	13456	del 08/11/96
n.	9789	del 02/03/98
n.	8458	del 24/03/04



10. Racconta dei principali quesiti posti alla Direzione Generale e relativi chiarimenti

Periodi da computare ai fini della liquidazione della pensione anticipata di vecchiaia ex art. 31 L.413/84.

- L'art. 31 espressamente esclude dal computo dei servizi utili, ai fini della predetta pensione, "i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione".
- In particolare sono richiesti per il conseguimento di detta pensione n. 1040 settimane di contribuzione effettiva e figurativa corrispondente ad attività di navigazione, di cui n. 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
- Si fa presente che nel computo dei periodi di navigazione devono essere considerati anche i periodi di prolungamento di cui agli artt. 24 e 25 della legge citata.
- i periodi relativi ad attività non di navigazione sono considerati utili, ex art. 36 L.413/84, al verificarsi del diritto alle prestazioni AGO.

Pensione anticipata di vecchiaia liquidata ex art. 31 L.413/84: cessazione del rapporto di lavoro alla decorrenza della pensione.

- La pensione di vecchiaia anticipata ex art. 31, concessa ai lavoratori marittimi addetti al servizio di macchina o stazione radiotelegrafica di bordo, al compimento del 55° anno di età ed in possesso dei richiesti requisiti amministrativi, deve essere considerata pensione di vecchiaia a tutti gli effetti.
- A queste pensioni, pertanto, si devono applicare le disposizioni del comma 7 del D.L. 503/92 che dispongono la cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Pensione anticipata di vecchiaia ex art. 31, L.413 in favore di iscritti alla Gestione Speciale: periodi prestatati in continuità di lavoro.

- Vedasi circolare n. 265 del 16/11/92, punto 1.1

Inabilità alla navigazione: applicabilità art. 33 legge 413/84

- Vedi messaggio n. 25238 del 18/03/94

Pensione di anzianità: liquidazione della pensione successivamente al raggiungimento del diritto ex art.1 L. 438/92. Riflessi sui prolungamenti di cui agli artt. 24 e 25 della legge 413/84.

- Vedi messaggio n. 36953 del 24/4/94 (all. n.1)

Periodi di navigazione da computare, ai fini della liquidazione di una pensione anticipata di vecchiaia ex art. 31 L.413/84, in favore di iscritti alla Gestione Speciale della soppressa Cassa Nazionale Previdenza Marinara.

- Premesso che possono essere utilizzati ai fini della pensione di che trattasi oltre ai periodi di navigazione con iscrizione in GM anche per il personale navigante i periodi di navigazione (rilevabili dai documenti matricolari) ed a terra con iscrizione alla GS, si precisa che la pensione ex art. 31 deve essere concessa computando:
- ai fini dell'accertamento del periodo assicurativo complessivo (1040 settimane di contribuzione) e della misura della pensione:
 - i singoli periodi di iscrizione alla GM;

iscrizione alla GS (navigazione e servizio a terra in

- i prolungamenti di cui agli artt. 24 e 25
- la maggiorazione di cui all'art.26.
- ai fini dell'accertamento del requisito di 520 settimane al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo:
 - i periodi di effettiva navigazione con iscrizione alla GM ovvero alla GS (sempre relativi al servizio di macchina o R.T.);
 - i relativi prolungamenti.

Incumulabilità delle prestazioni liquidate ex legge 222/84 con la rendita vitalizia erogata dalle Casse Marittime (ora IPSEMA). Art.1, comma 43 della legge 335/95.

- Vedi messaggio n.36503 del 28/11/95 (all. n.2).

Titolare di pensione per inabilità alla navigazione: applicazione dell'art.8 del Decreto Legge 12/9/83 n. 463 convertito in legge 11/11/83 n.638.

- Vedi messaggio n. 20288 del 14/2/95 (all.n.3)

Pensione di inabilità alla navigazione. Pensione di invalidità. accertamenti sanitari.

- I lavoratori marittimi possono richiedere la pensione per inabilità alla navigazione ex art.33 L.413/84, con utilizzazione dei soli contributi corrispondenti ad attività di navigazione, o le prestazioni di cui alla legge 222/84 con utilizzazione dell'intera posizione assicurativa (marittima e ago).
- In relazione alla specifica domanda dell'interessato si dovrà procedere agli accertamenti sanitari per il riconoscimento della specifica inabilità alla navigazione, secondo le disposizioni previste dalla circolare n. 138/2088 PMT/221 dell'8/9/87 o delle prestazioni ex legge 222/84.
- In caso di liquidazione di una prestazione AGO, (legge 222/84), per l'utilizzazione dei periodi di navigazione, il marittimo deve consegnare alla Sede il libretto di navigazione su cui, all'atto della liquidazione stessa, verrà apposta la dicitura "titolare di pensione", secondo quanto precisato con il msg. 10210 del 28/7/93.

Pensione di inabilità alla navigazione del personale navigante iscritto alla G.S. della soppressa CNPM.

- L'art.33 della legge 413/84, che detta i requisiti per il conseguimento del diritto a pensione ordinaria per inabilità alla navigazione, fa generico riferimento ai "lavoratori marittimi" senza più distinguere tra iscritti alla G.M ed iscritti alla G.S che secondo le vecchie norme (l.658/67) godevano di trattamenti differenziati per inabilità (G.M art. 15, G.S. art. 65).
- Di conseguenza il personale navigante già iscritto alla G.S. della soppressa CNPM, se uscito dal servizio e riconosciuto inabile alla navigazione ex art.32, L.413/84, può conseguire la pensione di cui al seguente art. 33 utilizzando, sia ai fini dell'accertamento del diritto che ai fini della misura:
 - i singoli periodi di iscrizione alla G.M.;
 - L'intero periodo di iscrizione alla G.S. (navigazione e servizio a terra in ruolo organico);
 - i prolungamenti di cui agli artt. 24 e 25 della legge 413/84;
 - la maggiorazione di cui all'art. 26 della legge 413/84.

Periodi di malattia, eccedenti le 52 settimane, indennizzati ai lavoratori marittimi.

una pensione in regime di legge 413/84 i periodi di lavoro di lavoratori marittimi, vanno computati secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria nei limiti di complessive 52 settimane.

- I periodi eccedenti tale misura, non utilizzabili ai fini della pensione, rimangono scoperti, perciò è possibile coprire gli spazi senza copertura assicurativa, con i prolungamenti.
- **Nota bene:** dal 1/1/1997 sono in vigore i nuovi limiti di accredito.

Restituzione del libretto di navigazione esibito dal marittimo per la liquidazione della pensione.

- Il libretto di navigazione esibito dal marittimo all'atto della domanda di prestazione, a norma dell'art. 37 della legge 413/84, deve essere restituito, in caso di liquidazione di una pensione di inabilità alla navigazione, alla Capitaneria di Porto di iscrizione del marittimo stesso; mentre nel caso di liquidazione di una pensione di vecchiaia o di anzianità il libretto può essere restituito direttamente all'interessato. Vedi messaggio n. 10210 del 28/7/93 (all. n. 4).

Valutazione della maggiorazione ex art. 26, L.413/84 ai fini del conseguimento della pensione di anzianità in regime AGO.

- La predetta maggiorazione, come da criterio stabilito dai competenti organi deliberanti dell'Istituto (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) è utile per il conseguimento dei requisiti di anzianità assicurativa e di contribuzione richiesti dall'art. 22, punti a e b della legge 153/69 per la liquidazione della predetta prestazione

Costituzione della posizione assicurativa dei lavoratori marittimi nel caso di perdita del libretto di navigazione.

- In caso di perdita del libretto di navigazione, comprovata dalla denuncia alle competenti autorità, la posizione assicurativa dei lavoratori marittimi può essere costituita sulla base dell'estratto di matricola mercantile, rilasciato dalla Capitaneria di Porto di iscrizione dell'interessato, completo di tutte le indicazioni relative alle carte di bordo, come descritto al punto 3.4.2 della circolare 138.2088 SMT/221 del 8/9/87.

Prolungamenti ex artt. 24 e 25, L.413/84 in caso di trasferimenti di contributi a gestioni assicurative diverse dall'AGO.

- Gli articoli 24 e 25 della legge 413/84, prevedono che il prolungamento dei singoli periodi di effettiva navigazione mercantile debba essere operato " ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria".
- In caso di costituzione di posizioni assicurative in gestioni pensionistiche diverse dall'assicurazione generale obbligatoria le SAP si limiteranno a trasferire gli effettivi periodi di navigazione.
- È eventualmente competenza dell'Ente ricevente applicare, ove lo ritenga conforme alle norme di legge, le disposizioni di cui agli artt. 24 e 25 citati, ai fini delle prestazioni che dovrà liquidare a carico della propria gestione.

Il prolungamento art. 25, L.413/84 ai periodi di iscrizione alla Gestione marittimi del personale volontario appartenente al Corpo Equipaggi Militari Marittimi.

- Vedasi messaggio n. 33939 del 17/10/94 (all. n. 5).



Decreto n. 264 del 22/6/94

- La sentenza della Corte Costituzionale n. 264 /94 non può trovare applicazione per le pensioni riliquidate ai lavoratori marittimi nel caso in cui l'iscritto, già in possesso del requisito di anzianità contributiva minima, ha subito nel corso delle ultime 260 settimane di contribuzione, per effetto dell'inserimento dei prolungamenti dei periodi di navigazione di cui art 25, L. 413/84, una diminuzione della retribuzione pensionabile.
- Eventuali modifiche della norma in esame, nella parte in cui prevede che i prolungamenti, relativi ai periodi di navigazione svolti anteriormente al 1/1 /80, si inseriscono fino alla decorrenza della pensione, con conseguente riduzione della retribuzione pensionabile, potranno trovare soluzione unicamente in sede legislativa o con esplicita Sentenza della Corte Costituzionale.

Pensioni in favore dei traghettiisti delle Ferrovie dello Stato. ripartizione dei servizi.

- I servizi utili da computare in favore dei traghettiisti delle FF.SS. ai fini della liquidazione di una pensione di categoria PM debbono essere ripartiti tra il marittimo e il Fondo Pensioni Ferrovie dello Stato.
- La ripartizione dei servizi tra marittimo e Fondo pensioni delle FF.SS va effettuata secondo i criteri fissati dall'art. 43 della stessa legge 413/84 sintetizzati nel seguente schema:
- **Al Fondo Pensioni FF.SS:**
 - servizi di ruolo;
 - servizi non di ruolo utilizzati per la pensione ferroviaria a seguito di riscatto o ricongiunzione;
 - servizio militare (se computabile).
- **Al marittimo (AGO):**
 - servizi di navigazione libera e navigazione non di ruolo su navi traghetto, non utilizzati nelle pensione FF.SS.;
 - contribuzione per attività non di navigazione in AGO o in G.S. (ove sia maturato il diritto alle prestazioni AGO);
 - raddoppi di guerra ex lettera A dell'art. 23, L.413/84, anche se il servizio militare o la navigazione ex art.23 sono stati computati nella pensione ferroviaria;
 - doppia valutazione della navigazione compiuta in tempo di guerra ex lettera B dell'art.23, L.413/84 (periodi di dragaggio mine)
 - aumento convenzionale per privilegiata.
 - Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.43, i periodi di prolungamento di cui agli artt. 24e 25 debbono essere ripartiti in proporzione ai servizi attribuiti rispettivamente al Fondo Pensioni FF.SS. e all'interessato.
 - I dati così calcolati dovranno essere inseriti negli appositi campi presenti nel pannello dati Fondo (FS05PM) della procedura per il decentramento delle pensioni dei Fondi Speciali
 - Per i casi particolarmente complessi che si dovessero presentare potrà essere interessata la Sede Centrale.

Ferrovie dello Stato: applicazione dell'articolo 46 della legge 413/84. Facoltà di pozione per i marittimi che rinunciano al trattamento delle FF.SS.

- La legge 26/7/84 n. 413, recante disposizioni per il riordinamento del sistema pensionistico dei lavoratori marittimi, prevede con gli articoli dal 38 al 46 una disciplina particolare per gli agenti naviganti dipendenti dalla azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.



prevede la facoltà di opzione per il solo trattamento assicurazione generale obbligatoria in luogo dei due trattamenti spettanti in base alle disposizioni contenute negli articoli 42 e 43.

- Ove il traghettista eserciti tale facoltà può essere utilizzata, ai fini del calcolo della pensione, tutta la contribuzione accreditata in suo favore all'atto del pensionamento sia presso l'AGO (per i servizi di navigazione o per altra attività), sia presso il Fondo Pensioni delle Ferrovie dello Stato.

Nuove qualifiche professionali "polivalenti" dei marittimi impiegati a bordo di navi dotate di tecnologie avanzate. Riflessi sull'applicazione dell'art. 31 della legge 26/7/84 n.413.

- vedi circolare n.221 del 19/7/94.

Quesiti in merito all'opzione di cui all'articolo 46, L.413/84.

- vedi messaggio n.34195 del 13/11/95 (all. n.6).

Prepensionamento dei lavoratori marittimi.

- Le diverse disposizioni che disciplinano il prepensionamento dei lavoratori marittimi sono state illustrate nella circolare n. 226 del 27/7/94.

Riliquidazione pensione di reversibilità categoria PM art. 36 della Legge 413/84.

- vedi messaggio n. 30179 del 17/02/97.

Valutazione dei periodi di prolungamento con retribuzione inferiore al minimale previsto dall'art. 7 della L. 638/1983.

- Codesta Sede, nel costituire la posizione assicurativa di alcuni lavoratori marittimi, ha rilevato che, successivamente al 31 dicembre 1983, risultano accreditati alcuni contributi relativi ai prolungamenti dei periodi di navigazione di cui all'articolo 25 della L.413/84, con una retribuzione inferiore all'importo minimo previsto dall'articolo 7, comma 1, della L. 638/83. Al riguardo codesta Sede chiede di conoscere se i periodi di prolungamento citati debbono essere considerati per intero ovvero contratti in considerazione del prefetto minimale retributivo.
- L'articolo 25, 4° comma, della predetta L.413/84 dispone che la retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento di cui all'articolo stesso venga ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento.
- Con la procedura 7100 di costituzione della posizione assicurativa marittima, per i periodi di navigazione soggetti al prolungamento con retribuzione inferiore al minimale viene effettuata dall'origine la contrazione dei periodi stessi.
- Si ritiene, pertanto, che i prolungamenti non possano costituire oggetto di contrazione per valori retributivi ridotti inferiori all'importo minimo previsto dalla citata L.638/83.
- In conseguenza, non devono essere apportate modifiche alle retribuzioni afferenti i singoli periodi acquisiti nelle posizioni assicurative dei lavoratori interessati con le retribuzioni attribuite in fase di prolungamento.
- vedi lettera Direzione Centrale Pensioni del 4 novembre 1996.

Prolungamento ai sensi degli articoli 24 e 25 della L.413/84, neutralizzazione al raggiungimento dei 2080 contributi settimanali.

- Con la lettera che si riscontra, codesta Sede ha rappresentato il caso di un marittimo che ha inoltrato domanda di pensione di anzianità il 17 luglio 1997.
- Codesta Sede ha fatto presente che a seguito della costituzione della posizione assicurativa marittima con la procedura automatizzata,



- nono riconosciute all'interessato complessivamente
contribuzione utili per il calcolo della misura della
pensione, di cui solo n.1815 settimane utili per il diritto, queste ultime
insufficienti per il conseguimento della pensione di anzianità (1820
settimane).
- Codesta Sede ha fatto notare che il mancato perfezionamento dei 1820
contributi è dovuto alla neutralizzazione ovvero al non ulteriore computo
da parte della procedura automatizzata del prolungamento dei periodi di
navigazione previsto dagli articoli 24 e 25 della L.413/84, oltre il limite
dell'anzianità contributiva massima fissato in 2080 contributi settimanali,
comprensiva dei contributi figurativi.
 - In merito a quanto precede, codesta Sede chiede di conoscere se,
contrariamente a quanto viene effettuato con la procedura automatizzata, sia
in effetti possibile calcolare il prolungamento di che trattasi oltre il limite dei
2080 contributi.
 - Al riguardo si fa presente che, secondo quanto previsto dal comma 5 di
entrambi i citati articoli 24 e 25 della L.413/84, la neutralizzazione dei periodi
di prolungamento deve essere effettuata ai soli fini del calcolo della misura
della pensione in caso di raggiungimento del tetto massimo dei servizi utili
a pensione e non ai fini del perfezionamento del diritto.
 - Si deve, pertanto, procedere al calcolo del prolungamento oltre il
conseguimento dell'anzianità massima e i periodi così calcolati devono
essere considerati utili per la determinazione del requisito contributivo
richiesto per la pensione di anzianità.
 - In attesa che vengano apportate le necessarie modifiche alla procedura
automatizzata, si interessa codesta Sede a calcolare direttamente il
prolungamento di che trattasi oltre il limite dell'anzianità massima per
stabilire la sussistenza del diritto a pensione e procedere, quindi, alla
liquidazione della pensione stessa con le consuete modalità.
 - vedi lettera Direzione Centrale Pensioni del 22 gennaio 1998.

**Articolo 59, comma 7, lett.B, della legge n. 449/1997. IL LAVORATORI
PRECOCE. Prolungamento dei periodi di navigazione.**

- Con la lettera che si riscontra codesta Sede Regionale ha trasmesso il
quesito formulato dalla SAP di Sestri Levante presso la quale è in corso di
trattazione una domanda di pensione di anzianità presentata da un
lavoratore marittimo ai sensi del comma 7, lett. B, dell'articolo 59 della legge
n. 449/1997.
- Per la definizione della domanda di pensione di cui sopra la Sede, dovendo
accertare lo status di lavoratore iscritto a forme pensionistiche obbligatorie
per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di
effettivo svolgimento di attività lavorativa, ha chiesto di conoscere se il
prolungamento dei periodi di navigazione di cui alla legge 413/84 possa
essere equiparato alla contribuzione versata per attività lavorativa.
- Al riguardo, considerato che i periodi di prolungamento previsti dagli articoli
24 e 25 della predetta legge sono utili sia ai fini del raggiungimento del diritto
che della misura delle prestazioni pensionistiche in regime di assicurazione
generale obbligatoria, venendo così equiparati ai periodi di effettivo lavoro, si
precisa che il prolungamento in questione deve essere considerato valido
per il riconoscimento della condizione di lavoratore precoce richiesta dalla
norma citata in oggetto.
- vedi lettera Direzione Centrale Pensioni del 29 maggio 1999.

M con rendita vitalizia

Le modificazioni apportate dalla legge n. 335/1995 trovano integrale applicazione per i trattamenti liquidati in favore dei lavoratori marittimi ai sensi dell'articolo 29 della legge 26 luglio 1984, n. 413, nonché per le pensioni specifiche previste dagli articoli 31, 33 e 34 della legge predetta.

Per tali trattamenti si richiamano le istruzioni impartite con la circolare n. 234. In particolare, per quanto concerne le disposizioni di cui al punto 3 della predetta circolare, si chiarisce che gli assegni ordinari di invalidità liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi della legge n. 222 del 1984, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata, per lo stesso evento invalidante, dall'INAIL, a norma del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Le pensioni specifiche di categoria PM per inabilita' alla navigazione e le pensioni di reversibilità, previste dagli articoli 33 e 34 della legge n. 413/1984, in conseguenza di malattia o infortunio verificatosi a bordo o per causa di servizio connesso all'imbarco, non sono cumulabili con la rendita vitalizia erogata, per lo stesso evento, dalle Casse Marittime (ora IPSEMA) a norma del citato Testo Unico.

Si richiama, pertanto, l'attenzione delle Sedes sulla necessita' di accertare, nel corso dell'istruttoria delle domande di pensione di cui sopra, qualora risulti che l'inabilita' o la morte siano state determinate da malattia o infortunio verificatosi a bordo o per causa di servizio connesso all'imbarco, che non sia stata liquidata una rendita vitalizia né sia stata presentata domanda intesa ad ottenere tale rendita.

Benefici artt. 24 e 25 legge n. 413/1984 e art. 13 legge n. 257/1992, modificato dalla legge n. 271/1993 (Lettera Direzione Centrale Prestazioni del 23 ottobre 2001).

Con lettera che si riscontra, codesta Sede ha rappresentato il caso di un marittimo al quale è stata liquidata la pensione di anzianità con decorrenza dal 1.1.2001 computando i periodi di navigazione effettuati dal 1972 al 1994, aumentati di un ulteriore periodo corrispondente ai prolungamenti previsti dagli articoli 24 e 25 della legge n. 413/1984, e della contribuzione accreditata per attività lavorativa a terra.

Codesta Sede ha, altresì, comunicato che il Giudice del Lavoro di Ravenna con sentenza n. 242/01 del 5.3.2001 ha dichiarato che il marittimo è stato esposto all'amianto per oltre 10 anni ai fini dell'applicazione della legge n. 257/92 ed ha, pertanto, diritto alla maggiorazione contributiva prevista dalla legge stessa.

In particolare codesta Sede medesima ha chiesto di conoscere se sia possibile cumulare i benefici previsti dagli articoli 24 (prolungamento dei periodi di navigazione di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso) e 25 della legge 26 luglio 1984 n. 413 (prolungamento dei periodi di navigazione di un ulteriore periodo ottenuto maggiorando nella misura convenzionale del 40 per cento la durata dei periodi stessi) con quelli previsti per i periodi di esposizione all'amianto dalla legge n. 271/1993 (rivalutazione dell'anzianità contributiva ottenuta



e del coefficiente di 1,5 dei periodi di esposizione

In merito a quanto precede si fa presente che i benefici in parola possono essere cumulati in quanto previsti da due diverse disposizioni normative non in contrasto tra loro.

Gli articoli 24 e 25 della predetta legge n. 413, infatti, regolano la costituzione della posizione assicurativa dei marittimi nell'assicurazione generale obbligatoria rispettivamente per i periodi di navigazione successivi al 31 dicembre 1979 e per i periodi di navigazione anteriori al 1° gennaio 1980.

L'articolo 13, comma 8 della legge n. 257/1992, come modificato dalla legge n. 271/1993 prevede, invece, il riconoscimento di benefici pensionistici a tutti i lavoratori esposti al rischio determinato dall'amianto rivalutando l'anzianità contributiva corrispondente ai periodi di esposizione al rischio stesso.

Ciò premesso, codesta Sede valuti la situazione concreta dell'interessato per il quale, da quanto risulta, l'Ufficio Legale di codesta Sede medesima ha interposto appello.

Messaggio n. 8458 del 24.03.2004

1.

Da parte di alcune Sedi è stato chiesto se nel caso di un marittimo titolare di pensione anticipata di vecchiaia calcolata ai sensi dell'articolo 31 della legge 26.7.1984 n. 413, rioccupatosi dopo il pensionamento in attività di navigazione con obbligo di contribuzione ai sensi della predetta legge, si possa liquidare il supplemento di pensione di cui all'articolo 7 della legge 23.4.1981, n. 155.

Al riguardo si fa presente che la pensione anticipata di vecchiaia, spettante ai soli lavoratori marittimi addetti al servizio di macchina o stazione radiotelegrafica di bordo al compimento del 55° anno di età ed in possesso dei richiesti requisiti amministrativi, deve essere considerata pensione di vecchiaia a tutti gli effetti, come espressamente indicato dal comma 3 dello stesso articolo 31 della legge n. 413.

Ciò premesso, si informa che i contributi accreditati in favore dell'interessato per i periodi di navigazione effettuati successivamente alla data di decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia possono essere utilizzati per la liquidazione di un supplemento di pensione da determinare secondo le disposizioni di cui al citato articolo 7 della legge n. 155/1981 con la precisazione che nei casi di specie l'età pensionabile di vecchiaia è il 55° anno di età.

2.

Da parte di una Sede è stato rappresentato il caso di un marittimo il quale ha presentato domanda di pensione anticipata di vecchiaia per il personale di macchina da liquidare ai sensi dell'articolo 31 della legge 26.7.1984, n. 413 con la valutazione dei soli periodi assicurativi corrispondenti ad attività di navigazione.

Ai fini della valutazione dell'anzianità contributiva posseduta al 31.12.1995 e della conseguente determinazione del sistema di calcolo da adottare per la



ne è stato chiesto se si possa considerare la assicurazione generale obbligatoria relativa ad attività diversa dalla navigazione, non utile ai fini del diritto e della misura della prestazione specifica marittima.

Al riguardo si fa presente che con circolare n. 180 del 14.9.1996 è stato precisato che nel caso dei lavoratori che liquidano la pensione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e possono far valere contribuzione nella gestione dei lavoratori autonomi ai fini dell'accertamento dell'anzianità acquisita al 31.12.1995 occorre avere riguardo all'anzianità complessivamente maturata entro tale data, computando tutti i periodi di contribuzione non sovrapposti temporalmente ancorchè non utilizzabili in sede di prima liquidazione.

In analogia a quanto innanzi detto, nel caso in esame qualora l'interessato sia in possesso alla data del 31.12.1995 di un'anzianità complessiva, marittima e non, di oltre diciotto anni, si ritiene che si debba procedere alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata con il sistema di calcolo retributivo.

3.

Da parte di una Sede è stato rappresentato il caso di un marittimo titolare di pensione di inabilità alla navigazione e di rendita infortunistica riconosciuta per lo stesso evento invalidante.

La pensione marittima è stata posta in pagamento nell'importo cristallizzato al 30.9.1995 con la trattenuta di tutti i successivi aumenti di perequazione ai sensi del comma 43 dell'articolo 1 della legge n. 335/1995.

L'interessato al verificarsi dei requisiti per la pensione di vecchiaia in regime assicurativo comune ha chiesto l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 36 della legge n. 413/1984.

Ai sensi delle disposizioni appena citate la Sede ha provveduto alla revoca della pensione specifica marittima e alla riliquidazione della stessa con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria dalla quale è risultato un importo inferiore a quello in pagamento.

Poiché ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 36 della legge n. 413 l'importo della pensione riliquidata non può essere inferiore a quello già in godimento è stato chiesto se la pensione debba essere posta in pagamento nell'importo cristallizzato ovvero nella misura determinata a calcolo con gli aumenti di perequazione nel frattempo intervenuti.

Al riguardo si precisa che nel caso in esame per importo in pagamento deve intendersi l'importo del trattamento pensionistico di inabilità maturato alla data della revoca.

Personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro (Risposta a quesito con lettera della Direzione Centrale delle prestazioni del 16.12.2004)

Con la comunicazione che si riscontra, codesta Sede ha rappresentato la situazione di un lavoratore marittimo in continuità di rapporto di lavoro in



a suo tempo liquidata la pensione di vecchiaia al compimento del 31 della legge n. 413/1984.

Questa Sede, nell'attuale presente che il marittimo ha inoltrato domanda di ricostituzione della pensione predetta per ottenere l'applicazione delle disposizioni di cui alla circolare n. 98 del 25.6.2004, ha precisato che dal ricalcolo è risultato un importo inferiore a quello in pagamento.

E' stato chiesto quale importo deve essere corrisposto al pensionato.

Com'è noto sulla problematica concernente l'applicazione della legge n. 413/1984 nei confronti dei lavoratori marittimi in regime di continuità del rapporto di lavoro solo di recente è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il quale ha chiarito che per i periodi per i quali vengono corrisposti ai lavoratori in continuità di rapporto di lavoro retribuzioni per mancati riposi, per festività e per ferie maturate durante l'imbarco, devono essere considerati alla stessa stregua dei prolungamenti riconosciuti per il medesimo periodo di imbarco ai lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro al momento dello sbarco.

Sulla materia sono state impartite disposizioni con circolare n. 98 del 25.6.2004.

Le pensioni specifiche marittime previste dagli articoli 31,33 e 34 della citata legge n. 413, liquidate anteriormente all'emanazione della predetta circolare devono essere ricostituite, a seguito di domanda, per il ricalcolo della posizione assicurativa marittima secondo le istruzioni fornite con la circolare stessa.

Da quanto sopra esposto può affermarsi che qualora la pensione ricostituita con le modalità di cui sopra risulti di importo inferiore rispetto a quello in godimento deve essere mantenuto in pagamento quest'ultimo importo.

Bonus per i lavoratori del settore marittimo addetti al servizio di macchina o di radiotelegrafia.

Sono pervenuti da parte di alcune Sedi richieste di chiarimenti in merito all'applicazione dell'incentivo al posticipo al pensionamento (cosiddetto "bonus") di cui ai commi 12 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, in favore dei lavoratori del settore marittimo addetti al servizio di macchina o di radiotelegrafia.

Al riguardo si ricorda che ai sensi dell'articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413, i lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia al compimento del 55° anno di età in presenza di 1040 settimane di contribuzione, di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di radiotelegrafia, con esclusione di eventuali periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione.

Per i predetti lavoratori l'articolo 29 della citata legge n. 413/1984 consente il conseguimento delle prestazioni previste dall'assicurazione generale obbligatoria per la generalità degli iscritti alla stessa assicurazione.

A chiarimento di quanto indicato nella circolare n. 149 dell'11 novembre 2004, parte seconda, punto 1, i marittimi sopra indicati possono accedere al bonus al perfezionamento dei requisiti per la pensione di anzianità prevista dalle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, qualora non si siano avvalsi della facoltà di accedere al pensionamento anticipato di vecchiaia ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 413.

Resta inteso che il diritto al bonus decade al compimento dell'età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori.



CONTRIBUZIONE

11. La navigazione sotto bandiera italiana

Per i marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana a decorrere dal 1/1/80 sono dovuti da parte delle aziende armatoriali i contributi:

- per le assicurazioni generali obbligatorie;
- per la Cassa Unica per gli Assegni Familiari.

Quindi tutta la retribuzione percepita è assoggettata al contributo a percentuale. Non esistono quindi più contribuzioni tabellari legate alle qualifiche rivestite a bordo e/o alla stazza della nave.

Si ricorda che:

- questa normativa è entrata in vigore dal 1/1/80 (L. 33/80);
- è stata estesa:
 - ai piloti di porto dal 1/1/81;
 - al settore della pesca dal 1/10/84.

Periodi di iscrizione alla Gestione speciale.

Dal 1/9/67 (L.658/67) anche per gli iscritti alla Gestione Speciale (compagnie di preminente interesse nazionale) esiste l'obbligo della contribuzione obbligatoria, quindi per costoro venivano versate da parte degli armatori le contribuzioni:

- obbligatoria nelle Previdenza Marina;
- integrativa nella Gestione Speciale.

Dal 1/1/80 hanno solo la contribuzione AGO.

La contribuzione versata nella G.S. si trova presso la Sede di Roma EUR.

12. La navigazione sotto bandiera estera

Con l'entrata in vigore della L.413/84 i periodi di navigazione estera, se regolarmente coperti da assicurazione, sono equiparati a quelli di navigazione compiuta su navi mercantili nazionali.

La stessa legge ha previsto la possibilità per:

- i marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera straniera;
- gli addetti di pilotaggio in acque straniere;

di essere iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie con l'esclusione di:

- disoccupazione;
- CUAF.

Si ricorda che tutta la normativa precedente consentiva al marittimo di ogni periodo di navigazione fatto su navi battenti bandiera estera purché la domanda e il pagamento dell'onere relativo fossero fatti entro i limiti previsti pena la decadenza della possibilità di riscatto.

La contribuzione riscattata si trova presso la Sede di Roma EUR.



Iscrizione AGO per i lavoratori su navi battenti bandiera estera

Le modalità di iscrizione sono le seguenti:

- **mediante iscrizione preventiva**
per questo tipo di iscrizione la domanda, che deve essere inviata all'Ufficio Fondi Speciali presso la SAP di Roma EUR, potrà essere presentata da:
 - il marittimo all'atto dell'imbarco;
 - l'armatore;
 - il raccomandatario marittimo;
- **mediante regolarizzazione**
la domanda di regolarizzazione contributiva:
 - può riguardare solo periodi di navigazione estera compiuti dal 1/9/84 in poi;
 - non è sottoposta a termini di decadenza come lo era quella prevista dalla normativa in vigore in precedenza;
 - deve essere inoltrata dal marittimo all'Ufficio Navig. Estera presso la SAP di Roma EUR.

La domanda non può essere presentata da coloro che sono titolari di una qualsiasi prestazione pensionistica gestita dall'INPS.

Sia la domanda di iscrizione preventiva che quella di regolarizzazione contributiva devono essere convalidate:

- dall'armatore o dal suo rappresentante;
- in alternativa dal comandante l'imbarcazione

e omologate:

- dalla Capitaneria di porto o
- dall'autorità diplomatica/consolare.

La navigazione estera coperta dall'assicurazione con le modalità sopra descritte, essendo equiparata alla navigazione compiuta su navi italiane è:

- utile per il diritto e la misura di tutte le pensioni specifiche marittime;
- ha diritto all'attribuzione dei prolungamenti previsti dalla L.413/84.

È da considerare che la navigazione estera per periodi antecedenti il 1/9/84 può comunque essere riscattata come lavoro all'estero secondo quanto previsto dall'art.51 della L.153/69, soprattutto quando l'interessato sia orientato a chiedere una pensione generica dell'AGO e non prestazioni marittime specifiche.

Questa contribuzione, così riscattata, non è utile per;

- le prestazioni marittime;
- e non dà luogo al:
- prolungamento dei periodi di imbarco.

I contributi per periodi di navigazione su navi estere o per servizi di pilotaggio in acque straniere che diano luogo alla liquidazione di un trattamento pensionistico in forza di accordi e convenzioni internazionali:

- non sono considerati utili per le prestazioni marittime;
- sono rimborsati al marittimo senza maggiorazione di interessi.



Qualora i marittimi italiani si imbarchino su una nave battente bandiera comunitaria CEE o EFTA (Lichtenstein), agli stessi dovrà essere applicato il regime obbligatorio dello Stato comunitario di cui la nave batte bandiera senza che ciò precluda la possibilità di iscrizione al regime volontaristico della navigazione estera mediante domanda di regolarizzazione contributiva.

Al momento in cui il marittimo presenterà una domanda di pensione e ne otterrà il trattamento in convenzione internazionale con il sistema della totalizzazione contributiva (pro rata italiano - pro rata estero):

- i periodi di navigazione riscattati o regolarizzati in Italia e parallelamente coperti da contribuzione obbligatoria estera devono essere rimborsati.

Nel caso in cui il marittimo italiano, dipendente da un armatore italiano, sia invece distaccato su di una nave comunitaria o di un paese aderente all'EFTA è previsto l'obbligo assicurativo AGO (L.413/84) per un periodo massimo di 12 mesi, rinnovabili per una volta solo se esiste apposita autorizzazione alla proroga da parte dell'Autorità Estera.

Ai fini dei **trattati di sicurezza sociale** è previsto che il regime sociale applicato obbligatoriamente al lavoratore sia quello dello Stato in cui vi è la sede di residenza del datore di lavoro, nel nostro caso l'armatore o del suo legale rappresentante purché vi risieda pure il lavoratore stesso.

In questo caso, indipendentemente dal fatto che la bandiera della nave sia italiana o di un altro paese CEE, il regime assicurativo nel quale vanno versati i contributi obbligatori deve essere l'AGO gestita dal NPS.

14. I casi particolari - i piloti dei porti

Descrizione del ruolo.

- Il servizio di pilotaggio delle navi in entrata ed in uscita dai porti nazionali presso i quali sono state istituite le Corporazioni dei piloti è regolato da apposite disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento.
- Il pilota, in quanto esperto di quei fondali marini, ha il compito di condurre la nave nel porto di destinazione, assumendo la responsabilità, insieme alla Corporazione di appartenenza, degli eventuali danni subiti dalla nave o da terzi per un'errata manovra o per altre cause ad esso addebitabili.

Regime assicurativo.

- Dal 1/1/81 (art. 19 L.413/84) i contributi sono dovuti sui compensi effettivamente spettanti (artt.120 e 133 regolamento del codice della navigazione) con esclusione di compensi particolari indicati dal comma 3 dell'art. 120/C.d.N.

Contribuzione precedente la 413/84.

- Secondo le norme precedenti (L.658/67 e 27/73) ai fini della pensione marittima i periodi di pilotaggio svolti anteriormente al 1/9/67 dal
- personale riunito in corporazioni
- personale abilitato al pilotaggio nei porti



ri 3/5 della loro durata (art. 96 codice della

- I periodi successivi al 1/9/67 vanno computati per intero.

Il regime pensionistico:

- Le prestazioni spettanti ai piloti dei porti sono le prestazioni generiche e specifiche previste dall'AGO per la generalità dei marittimi.
- **L'art. 59, comma 35, della L. 449/97 stabilisce per i piloti dei porti, che il requisito di età per la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1.1.98 in avanti è 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.**
- La decorrenza della pensione deve essere fissata dal 1° giorno del mese successivo alla data di cancellazione dalla corporazione dei piloti, stabilita dal decreto emesso dalla Capitaneria competente.
- Lo stato di inabilità permanente all'esercizio delle attività di pilotaggio viene accertato con visita medica della Commissione prevista dal art. 103 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione.
- Contro la decisione della Commissione è ammesso il ricorso alla Commissione di 2° grado istituita presso il Ministero della Marina Mercantile entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione scritta del risultato della visita. (art. 117 reg. C.d.N.)

15. I casi particolari - i traghetti FF.SS.

Il personale imbarcato sulle navi traghetti delle FF.SS è un soggetto protetto dalla Gestione Marittimi.

La legge 413/84 ha regolamentato questa posizione con gli articoli da 38 a 46.

Regime contributivo.

- Il personale in ruolo presso i traghetti FF.SS anteriormente all'entrata in vigore della legge (31/8/84) a partire dal 1/1/80 usufruisce della doppia iscrizione:
- al Fondo Pensioni FF.SS;
- all'AGO ;
- ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e con esclusione della quota CUAF.
- I periodi di iscrizione alla soppressa Gestione Marittimi danno luogo a costituzione della posizione assicurativa AGO secondo la contribuzione media tabellare versata e nei limiti del massimale contributivo AGO.
- Tali periodi di iscrizione danno luogo ai prolungamenti.
- Il personale assunto dopo il 31/ /84 è assicurato solo al regime AGO.

Regime pensionistico

- Agli iscritti al Fondo FF.SS. e contemporaneamente all'AGO vengono liquidati due distinti trattamenti pensionistici:
- il trattamento statale FF.SS
- la pensione Ago, comprensiva dei prolungamenti suddivisa in 2 quote proporzionali ai 2 periodi di contribuzione:
- **la quota esclusiva** per i periodi non coincidenti con iscrizione FF.SS;
- **la quota concomitante** con analoghi periodi di contribuzione FF.SS.
- Inizialmente sono poste in pagamento:



- il pensionato ha facoltà di optare entro 6 mesi dal ricevimento del modello TE08, o dalla comunicazione del provvedimento a carico delle FF.SS se successiva, per:
 - il trattamento misto posto in pagamento dalle due amministrazioni;
 - il solo trattamento Ago, comprensivo delle due quote con conseguente revoca del trattamento FF.SS.
 - Il personale che cessa dal servizio senza conseguire il diritto al trattamento FF.SS non può avvalersi della Legge 322 per trasferire all'INPS quei periodi assicurati col Fondo FF.SS già coperti di iscrizione alla Gestione Marittimi.

Per problemi sulla copertura assicurativa IVS relativa a dipendenti della Cooperativa Garibaldi contattare la Sede INPS di Civitavecchia. Per questi lavoratori la contribuzione IVS è dovuta dalle Ferrovie dello Stato.

Altri casi particolari

la navigazione a licenza - la navigazione da diporto

Oltre alla casistica descritta in precedenza esistono anche periodi particolari di contribuzione da considerarsi utili come navigazione marittima.

Questi periodi sono:

- i periodi svolti su imbarcazioni a licenza anteriormente al 1/4/73 su:
 - rimorchiatori galleggianti;
 - natanti adibiti al bunkeraggio e pilotine;con relativa iscrizione alla Gestione Marittimi;
- i periodi di navigazione a licenza svolti anteriormente al 1/4/73 e riscattati secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.27/33.

16. I soggetti esclusi

I soggetti esercenti attività marittima che non potevano essere iscritti alla Gestione marittima continuano tuttora ad essere esclusi da tale contribuzione e quindi, sono considerati lavoratori dipendenti e/o associati come la generalità degli iscritti all'AGO, non possono quindi usufruire **delle prestazioni specifiche marittime**.

Questi lavoratori sono:

- i dipendenti delle linee di navigazione su acque interne;
- i marittimi associati in cooperative;
- i pescatori autonomi;
- i marittimi imbarcati su stazza inferiore alle 10 tonnellate;
- gli ormeggiatori;
- i barcaioi;
- il personale imbarcato su galleggianti non autopropulsi;
- il personale imbarcato su piattaforme galleggianti.



17. La Contribuzione figurativa

Sono accreditabili per i marittimi tutti i periodi di contribuzione figurativa AGO con le seguenti particolarità.

Periodi di malattia.

- I periodi di malattia certificati dalle Casse marittime ora riunificate nell'OPSEMA o annotati sull'estratto di matricola mercantile sono accreditabili sulla posizione assicurativa marittima e quindi utilizzabili per le specifiche prestazioni marittime se hanno avuto inizio entro 180 giorni dallo sbarco.
- I periodi di malattia indennizzati che inizino dopo il 180° giorno possono essere accreditati come contribuzione AGO.
- L'accredito deve essere effettuato entro il limite di 12 mesi (52 settimane) fino al 31/12/96. Dal 1/1/97 tale limite è incrementato di 2 mesi per ogni triennio successivo fino ad un massimo di 22 mesi (96 settimane) dal 2009. Nel dettaglio, le settimane accreditabili sono le seguenti:

fino al 31.12.1996	12 mesi (52 settimane)
dall'1.1.1997 al 31.12.1999	14 mesi (61 settimane) di cui non più di 52 prima dell'1.1.1997
dall'1.1.2000 al 31.12.2002	16 mesi (70 settimane) di cui non più di 61 prima dell'1.1.2000
dall'1.1.2003 al 31.12.2005	18 mesi (79 settimane) di cui non più di 70 prima dell'1.1.2003
dall'1.1.2006 al 31.12.2008	20 mesi (87 settimane) di cui non più di 78 prima dell'1.1.2006
dall'1.1.2009 al 31.12.2011	22 mesi (96 settimane) di cui non più di 87 prima dell'1.1.2009.
- Questa contribuzione è accreditabile solo a domanda e qualora, essendo già accreditata, possa impedire l'attribuzione dei prolungamenti può essere annullata dietro richiesta specifica dell'interessato.
- Occorre ricordare che, qualora la contribuzione accreditata sia sovrapposta in tutto o in parte ad eventuali periodi di disoccupazione, bisogna operare la riduzione di questi ultimi.

Periodi di disoccupazione

- I periodi di disoccupazione sono accreditabili sulla posizione assicurativa marittima se hanno inizio entro 68 giorni dallo sbarco.
- Si ricorda che la raccolta dei modelli di disoccupazione (O11/MAR) riferiti a vecchi periodi è allocata presso la Direzione Generale.
- L'accredito di tutti i periodi di disoccupazione è molto importante in quanto una eventuale ricostituzione contributiva per l'inserimento di ulteriori periodi di DS potrebbe provocare, sostituendosi a contribuzione da prolungamento, una riduzione della contribuzione utile al diritto per la pensione di anzianità con la possibile perdita del diritto stesso a pensione.
- Tale contribuzione figurativa viene accreditata d'ufficio e pertanto non è possibile escluderla dal computo della contribuzione nemmeno a richiesta dell'interessato.

I periodi di malattia di natura tubercolare

- Questa contribuzione figurativa viene accreditata con le modalità seguite per la generalità AGO.

16. Il servizio militare

I periodi di servizio militare

- Dal 1/9/84 i periodi di servizio militare, accreditati figurativamente secondo la normativa AGO, sono utili al perfezionamento del diritto e alla determinazione della misura della pensione ai fini della liquidazione delle pensioni marittime specifiche indipendentemente dalla durata o dal tipo di servizio militare effettuato.
- Invece per le pensioni liquidate con una decorrenza anteriore la vecchia normativa considerava periodi utili alle prestazioni marittime solo:
- la navigazione militare;
- il servizio militare prestato a terra purché risultasse nell'anno precedente un periodo di imbarco su nave mercantile con la relativa contribuzione versata nella Gestione Marittimi.

I periodi di servizio militare volontario nella Marina

- Coloro che si erano arruolati volontari nella Marina Militare erano iscritti dal 1° gennaio 1957 alla Cassa Nazionale della Previdenza marinara.
- Tale iscrizione era relativa al periodo successivo alla durata della Leva Obbligatoria.
- Dal 1° gennaio 1980 coloro che si arruolano volontari nel **Corpo Equipaggi della Marina Militare** sono assicurati obbligatoriamente all'AGO (L.33/80).
- Le posizioni assicurative sono accettate presso la SAP di Roma EUR cui deve essere indirizzata ogni domanda intesa ad ottenere le relative posizioni assicurative.

Si ritiene opportuno riportare la durata della leva prevista nel tempo per la Marina Militare.

- dal 1923 al 1964 mesi 28
- dal 1964 al 1973 mesi 24
- per l'anno 1974 mesi 22
- per l'anno 1975 mesi 20
- dal 1976 al 29/1/89 mesi 18
- dal 30/1/89 in avanti mesi 12

Accredito

L'intero servizio prestato dal personale volontario dovrà essere considerato nel modo seguente:

- Servizio prestato anteriormente al 1.1.1957
Accredito figurativo con relativo inserimento della contribuzione in ARCA dell'intero servizio militare in quanto prima della data suddetta non era prevista la contribuzione alla Cassa Nazionale Previdenza Marinara.
- Servizio prestato a cavallo del 1.1.1957
Accredito figurativo in ARCA del servizio di leva, secondo la durata prevista (vedere punto precedente) ed eventualmente del periodo eccedente la leva stessa ma fino al 31.12.56. Accredito sulla posizione assicurativa marittima del servizio eccedente la leva, comunque successivo al 31.12.1956.



Servizio dal 1.1.54 al 31.12.58

Accredito ARCA dal 1.1.54 al 31.12.56

Accredito PM dal 1.1.57 al 31.12.58

Esempio 2

Servizio dal 1.1.55 al 31.12.59

Accredito ARCA dal 1.1.55 al 30.04.57 (periodo di leva 28 mesi)

Accredito PM dal 1.5.57 al 31.12.59

- Servizio prestato dal 1.1.1957
Accredito figurativo in ARCA del servizio di leva, secondo la durata prevista, comprensivo di eventuali eccedenze alla stessa, dovute spesso alla frequentazione di corsi di addestramento militare (corsi propedeutici) presso le Scuole CEMM.
Accredito sulla posizione assicurativa marittima del servizio eccedente.

Comunque, la contribuzione da accreditare sulla posizione PM deve sempre essere quella fornita, a seguito di richiesta, dalla Sede INPS di Roma Eur.

Nei casi in cui non risultasse pagata in tutto o in parte la contribuzione marittima, pur essendo dovuta, l'interessato dovrà rivolgersi al Ministero della Difesa-Marina, che provvederà al versamento della contribuzione presso la Sede INPS competente, avvalendosi dell'articolo 13 della legge n.1338/62.

- Volontari CEMM raffermati
Se il volontario continua la carriera militare senza alcuna interruzione, il Ministero della Difesa chiede all'INPS di Roma-Eur l'annullamento e quindi la restituzione dei contributi pagati.
- Volontari assunti da altre Amministrazioni statali
Se il volontario è assunto da altra amministrazione statale, quest'ultima chiederà il computo dei contributi (DPR 1092/73) alla Sede che ha costituito la posizione assicurativa marittima o che è competente territorialmente per farlo. La Sede INPS farà poi il rimborso (RCO) della contribuzione all'Amministrazione Statale, dandone comunicazione alla Sede INPS di Roma-Eur.

19. I periodi di ferma prolungata

Nei confronti dei militari di leva ammessi alla ferma prolungata biennale o triennale, il Ministero della Difesa costituisce all'atto dell'invio in congedo, una posizione assicurativa AGO mediante il versamento di una contribuzione pari a quella richiesta dal regime obbligatorio.

Tale posizione assicurativa, curata dalla SAP provinciale di Roma viene inserita in ARPA-Lazio (vedi circolare n° 69 del 6/3/92).



20. La contribuzione volontaria

È prevista la normativa AGO.

I marittimi possono quindi proseguire volontariamente l'assicurazione facendo domanda di prosecuzione volontaria e sapendo che:

- i periodi di prolungamento non vengono conteggiati a questo scopo;
- il periodo di prolungamento dell'ultimo imbarco può, al momento del pensionamento risultare nullo se coperto da VV;
- Si possono coprire i periodi successivi alla navigazione se scoperti di contribuzione figurativa o, solo, al momento in cui questa viene a cessare.

21. I prolungamenti artt. 24 e 25 L. 413/84

Nei confronti dei lavoratori marittimi la L. 413/84 ha introdotto con gli articoli 24 e 25 l'istituto del prolungamento dei periodi di effettiva contribuzione marittima con l'intento di salvaguardare i diritti previdenziale di una classe di lavoratori particolarmente esposta a processi di mobilità e di discontinuità nei propri rapporti di lavoro e, data la particolare natura del tipo di lavoro, a non poter usufruire dei naturali riposi infrasettimanali a casa.

Quindi nei confronti dei lavoratori marittimi già iscritti alla soppressa Cassa Nazionale della Previdenza Marinaia i singoli periodi alla P.M. vengono prolungati in successione temporale di un ulteriore periodo:

- ottenuto maggiorando del 40% ogni singolo imbarco:
per i periodi ante 1/1/80;
- corrispondente ai giorni di sabato, domenica, quelli festivi trascorsi a bordo e le ferie nel frattempo maturate:
per i periodi dopo 1/1/80.

Tali periodi sono utili al diritto e alla misura per le prestazioni AGO.

Il prolungamento deve inoltre essere considerato valido per il riconoscimento della qualifica di **lavoratore precoce** in quanto è stato equiparato a periodi di effettivo lavoro.

Anche se l'attribuzione dei prolungamenti, come vedremo, è effettuata dalla procedura Gente di Mare è bene conoscere le principali modalità di calcolo dei prolungamenti stessi operando la distinzione fatta dalla legge stessa per i periodi che si collocano prima o dopo 1/1/80.

22. I prolungamenti per periodi ante 1/1/80 art. 25 L. 413/84

Il prolungamento di ogni singolo imbarco si determina della misura del 40% dei giorni compresi nell'imbarco stesso.



provvede a diluire la retribuzione percepita nel
zione della retribuzione settimanale pensionabile.

Ai fini della rivalutazione delle retribuzioni rispetto all'anno di decorrenza della pensione occorre ricordare che i prolungamenti che sconfinano in un anno successivo a quello dell'imbarco hanno la rivalutazione dell'anno in cui si vanno a collocare

Questo ulteriore periodo di assicurazione può essere utilizzato per la copertura dei periodi scoperti di assicurazione successivi allo sbarco.

Non può mai essere utilizzato per coprire periodi anteriori all'imbarco.

Il periodo di prolungamento cessa:

- all'apparire di nuova contribuzione;
- obbligatoria o figurativa;
- con la decorrenza della pensione.

Appare evidente che non è possibile attribuire alcun prolungamento prima di conoscere tutta la contribuzione effettiva, figurativa o volontaria del marittimo.

Ricorda:

- Rimane valido, anche per i prolungamenti, lo scostamento delle 2080 settimane di massima contribuzione.

esempio di prolungamento di periodo ante 1/1/80

I periodi di prolungamento che non possono essere utilizzati per intero danno luogo a resti che possono invece coprire eventuali vuoti contributivi che si collocano in epoca successiva.

- In questo caso viene data la precedenza ai periodi che si collocano più vicini alla data dello sbarco.

Esempio di prolungamento per un periodo di navigazione di 300 gg. dal 1/1/70 al 31/10/70.

- dal 1 / 1/70 al 31/10/70 **AA12** (navigazione) **300 gg.**
- prolungamento utilizzabile = 120 gg.
- dal 1/11/70 al 30/11/70 **PROL** (1/1/70) **30 gg.**
- eccedenza = 90 gg.
- dal 1/12/70 al 31/ 1/71 **DS** (disoccupazione)
- dal 1/ 2/71 al 30/ 6/71 **AGO** (lavoro a terra)
- dal 1/ 7/71 al 30/9/71 **PROL** (1/1/70) **90 gg.**
- nessuna eccedenza
- dal 1/10/71 al 30/11/72 periodo scoperto di contribuzione
- dal 1/12/71 al 30/ 6/72 **AA12** (navigazione)

Il prolungamento deve avere sempre il riferimento della data iniziale del periodo (1/1/70) di imbarco da cui ha avuto origine.

23. Il prolungamento per i periodi dal 1/1/80 **art. 24 L. 413/84**

L'art. 24 della L.413/84 stabilisce che i singoli periodi di navigazione compiuti dal 1/1/80 in poi vengano prolungati di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di



settimanali trascorsi durante l'imbarco nonché alle
l'imbarco stesso.

Questo prolungamento "teorico" deve essere collocato in successione temporale al periodo di navigazione.

Vale a dire che un periodo di imbarco, che origina 30 giorni di prolungamento, può avere questo prolungamento solo nei primi 30 giorni successivi allo sbarco stesso.

Questa è infatti una delle sostanziali differenze rispetto ai prolungamenti effettuati prima del 1/1/80 che possono essere collocati in qualsiasi vuoto contributivo successivo allo sbarco e fino alla decorrenza della pensione.

Un'altra importante differenza è che i prolungamenti ex art. 24 possono essere accreditati solo se nel periodo "teorico" di prolungamento non risulta accreditata una qualsiasi altra contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa). Nell'esempio citato, se nei 30 giorni dopo lo sbarco risultano accreditati 2 periodi di contribuzione, rispettivamente di 8 e 12 giorni, il prolungamento viene interrotto per i giorni dei suddetti periodi e quindi il prolungamento effettivo sarà di 10 giorni.

La retribuzione effettivamente percepita dal marittimo durante l'imbarco sarà ripartita in misura proporzionale anche nel periodo di prolungamento, esattamente come avviene per i periodi ante 1/1/80.

Ricorda:

- Rimane valido, anche per i prolungamenti, l'ostacolo delle 2080 settimane di massima contribuzione.

24. La maggiorazione per chi iscritti alla Gestione Speciale

Ricorda:

- Erano assicurati alla Gestione Speciale i dipendenti delle Società di Preminente Interesse Nazionale (P.I.N.) che fossero:
- personale in ruolo organico appartenente allo Stato Maggiore navigante;
- addetti ai servizi amministrativi.

Nei confronti di questi marittimi già iscritti alla Gestione Speciale della soppressa Cassa per i periodi compresi tra l'1/9/67 e il 31/12/79 deve essere operata una maggiorazione nella misura convenzionale del 30%.

Tale maggiorazione è calcolata sui periodi di effettiva prestazione di lavoro o di effettiva contribuzione con esclusione quindi di assenza dal servizio per:

- malattia;
- gravidanza e puerperio;
- aspettativa;
- sciopero.

La maggiorazione stessa è utile per tutte le prestazioni AGO.

La maggiorazione compete a tutti i lavoratori marittimi già iscritti alla disciolta Cassa Speciale indipendentemente dal fatto che siano stati iscritti o meno al momento della soppressione della stessa (1/1/80).



IONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA

25. la fase istruttoria

La costituzione della posizione assicurativa marittima è necessaria in quanto la contribuzione versata, a seguito dell'attività di navigazione, non è sempre consultabile negli archivi meccanizzati dell'Istituto e quindi si deve procedere ad una sorta di assemblaggio di vari archivi cartacei e all'accreditamento di eventuali contributi figurativi.

Attraverso il colloquio istruttorio con l'interessato, si deve determinare il campo di ricerca nel quale effettuare la propria azione di ricognizione di tutti gli elementi utili alla costituzione della posizione assicurativa.

In tutta l'attività istituzionale dell'INPS è fondamentale ottenere informazioni utili al nostro lavoro direttamente dall'assicurato. A maggior ragione in questo delicato settore, **il colloquio è il momento fondamentale nell'attività di istruzione del conto assicurativo del cliente marittimo.**

Tale colloquio può avvenire anche con un rappresentante del marittimo, purché conosca tutti gli elementi che hanno costituito la posizione di lavoro e quindi assicurativa dello stesso.

Dopo il colloquio, indispensabile, può cominciare la procedura di acquisizione (utilizzando la **procedura GENTE di MARE**) sapendo che occorre avere a disposizione la seguente documentazione:

- libretto di navigazione o il foglio di ricognizione
- estratto di matricola mercantile.

26. la documentazione fondamentale

Altra documentazione che può essere indispensabile far pervenire dall'interessato o reperire presso archivi, o se il caso, richiedere alla Sap di Roma EUR è rappresentata da:

- estratto di matricola militare;
- certificazione periodi malattia,
- posizione assicurativa per navigazione estera;
- posizione assicurativa per navigazione a licenza;
- estratto contributivo comprendente i contributi figurativi DS e TBC;
- stampa della procedura prestazioni non pensionistiche - DS;
- posizione assicurativa per volontariato CEMM;
- posizione assicurativa del personale civile imbarcato su navi dello Stato (1^ o 2^ categoria).

Procediamo adesso ad illustrare in dettaglio la documentazione fondamentale.



- È sicuramente il documento più importante per il marittimo, sia per la sua natura di atto pubblico che per il suo valore affettivo.
- Questo documento contiene tutti i movimenti del marittimo regolarizzati dalle Autorità Marittime o Consolari dei vari porti.
- Deve essere presentato in visione e poi restituito all'interessato:
- tramite la Capitaneria di Porto quando il marittimo ha ottenuto il diritto alla pensione di inabilità alla navigazione;
- per raccomandata negli altri casi.
- I vari imbarchi riportati dal libretto di navigazione sono descritti attraverso i seguenti dati:
- tipo e denominazione della nave;
- stazza lorda e potenza dell'apparato motore;
- numero di ruolo equipaggio:
- 4 cifre al massimo seguite dal numero di serie fino ad un totale di nove;
- in alcuni casi può essere sostituito dalla sigla PP o Provv;
- carte di bordo per navi minori, può essere indicato;
- il numero della licenza di 3 o 4 cifre seguito dalla sigla dell'Ufficio Marittimo;
- il numero del ruolino di equipaggio di 5 cifre seguito da una lettera e dalla serie;
- servizio della nave;
- qualifica rivestita a bordo dal marittimo;
- date di imbarco e sbarco;
- durata di ogni singolo imbarco espressa in mesi e giorni.

Il foglio di ricognizione

- È il documento sostitutivo del libretto di navigazione per i marittimi di 3^a categoria.

L'estratto di matricola mercantile

- È il documento rilasciato dalla Capitaneria di Porto di iscrizione del marittimo sul quale sono riportati i periodi di navigazione.

27. operazioni preliminari all'acquisizione

Operazioni preliminari da effettuare.

- La prima operazione da effettuare è il confronto fra il libretto di navigazione (o il foglio di ricognizione) e l'estratto di matricola mercantile al fine di verificare l'esattezza delle date di imbarco e sbarco e di individuare i periodi coperti da assicurazione marittima.
- Tutti i periodi di navigazione svolti su navi munite di ruolo equipaggio fino al 31/12/79 s'intendono coperti da assicurazione marittima mentre per quelli effettuati dal 1/1/80 in poi la contribuzione deve essere verificata sull'estratto contributivo DM o per mezzo dei modelli O1/M e, solo per l'ultima contribuzione, con il modello O1/M SOST.

Invece le operazioni da effettuare su navi minori per navigazione svolta su imbarcazioni munite di licenza o di ruolino di equipaggio occorre fare la seguente distinzione:



senza anteriori al 1/4/73

- su rimorchiatori:
 - richiedere attestazione del versamento dei contributi alla SAP di ROMA-EUR;
- su altre imbarcazioni:
 - richiedere attestato del versamento dei contributi alla SAP di ROMA-EUR solo se i periodi stessi risultano anche coperti da contribuzione AGO.
- **Periodi di navigazione a licenza successivi al 1/4/73:**
 - occorre richiedere all'Ufficio Riscossione Contributi della SAP competente l'effettivo versamento dei contributi stessi;
 - individuando la SAP in base alla Capitaneria di Porto che ha rilasciato la licenza;
 - indicando gli imbarchi sul modello CI 123P.
- **Periodi di navigazione a licenza successivi al 1/1/80:**
 - la richiesta alla SAP competente può essere omessa, se sull'estratto DM appare la dicitura "coperti da iscrizione PM".
- **Periodi di navigazione a licenza su imbarcazioni da diporto:**
 - occorre richiedere attestazione del versamento dei contributi alla SAP di ROMA -EUR:
 - se svolti dal 1/4/73 al 31/12/79, indicando il numero della licenza.
- **Periodi di navigazione estera riscattati:**
 - Sull'estratto di matricola mercantile sono indicati anche i periodi di navigazione riscattati: per il loro utilizzo occorre sempre richiedere la posizione assicurativa alla SAP di ROMA-EUR.
 - Prima di inviare la richiesta è opportuno verificare se esistono ulteriori periodi svolti su navi estere ricercando sul libretto di navigazione timbri relativi a contratti di arruolamento e consultando l'archivio automatizzato "PMNE" su INFOINPS.
- **Periodi di navigazione del personale volontario della Marina Militare:**
 - l'iscrizione alla Gestione Marittimi per il personale volontario della Marina Militare si riscontra:
 - dall'estratto di matricola militare:
 - quando risulta l'annotazione "arruolato volontario";
 - quando si nota una durata del servizio militare particolarmente lunga rispetto alla leva ordinaria;
 - quando supera la durata della leva ordinaria a cavallo del 31/12/56
 - in questo caso occorre:
 - richiedere la posizione assicurativa alla SAP di ROMA-EUR;
 - inviare alla medesima copia dell'estratto di matricola militare.

Dopo aver verificato l'esistenza di eventuali altri periodi di assicurazione marittima come:

- quelli per il personale civile imbarcato su navi dello Stato;
- i servizi di pilotaggio;
- quelli per il personale in ruolo delle navi traghetto dipendente delle Ferrovie dello Stato;
- quelli di iscrizione alla Gestione Speciale



tutti i periodi di navigazione utilizzando l'apposita

A questo punto si può procedere ad individuare tutti i periodi che possano dar luogo ad accredito figurativo sulla posizione marittima.

- Il periodo di **servizio militare ricordando** che:
può essere accreditato nella posizione PM solo se:
risulta nell'anno precedente l'inizio un periodo di navigazione con iscrizione alla PM (solo per le pensioni liquidate con la vecchia normativa i L. 658/67);
- per i soli periodi di imbarco a bordo di imbarcazioni della M.M (solo per le pensioni liquidate con la vecchia normativa i L. 658/67).
- I periodi di **malattia** ricordando che:
possono essere accreditati dietro precisa richiesta dell'interessato se hanno inizio entro 180 giorni dallo sbarco;
la malattia iniziata successivamente se indennizzata può essere accreditata nell'AGO (MLX).
- I periodi di **disoccupazione indennizzata e di TBC** ricordando che:
si accreditano sulla posizione PM solo se hanno inizio entro il 68° giorno dallo sbarco;
gli altri periodi possono essere accreditati nell'AGO (DSX, TBX).

Come considerazione finale sugli accrediti figurativi è utile ricordare che:

- la contribuzione per malattia deve essere accreditata per intero nei casi in cui sia sovrapposta in tutto o in parte ad eventuali periodi di DS con conseguente riduzione di questi ultimi.
- normalmente i periodi di DS sono desunti dagli estratti contributivi (ARPA, UNEX, ecc.) su cui sono riportati senza l'indicazione precisa del giorno iniziale e finale, quindi prima di acquisirli sulla posizione assicurativa occorre completare i periodi con i giorni utilizzando l'opzione CALENDARIO della Procedura GENTE di MARE.

28. SCHEMA DELLE FASI DI PREPARAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PM E AGO PER L'ACQUISIZIONE CON LA PROCEDURA "GENTE DI MARE"

1. SEZIONE ANAGRAFICA

La sezione anagrafica, dal momento dell'inserimento della gestione dei conti assicurativi con contribuzione marittima nel sistema di rilevazione della produzione, deve essere importata da ARCA tramite la procedura Base anagrafica GPA92 (programma 408 su AS400) che gestisce il flusso (apertura, definizione e giacenza) delle domande di prestazione codificate con POSPM. L'apertura della pratica POSPM (cioè, caricare la domanda) deve essere fatta con il programma 408 su una finestra AS/400. L'importazione e l'aggiornamento dei dati anagrafici nonché la definizione (chiusura) della pratica è gestita dalla procedura Gente di Mare. È tuttavia possibile costituire una posizione marittima *fuori gestione* per prove o verify acquisendo tutti i dati anagrafici completi, con codice fiscale e indirizzo. Le posizioni *fuori gestione* possono essere inserite successivamente nel sistema di rilevazione della produzione. Rientrano in questa classificazione tutte le posizioni costituite prima della versione 2003.2.0 della procedura Gente di Mare.

compartimento Marittimo (Capitaneria di Porto), il numero di matricola e la categoria rilevando questi dati dal Libretto di Navigazione o dall'Estratto di Matricola Marina Mercantile. Altri dati facoltativi da inserire sono la categoria e numero di pensione e le annotazioni ad uso dell'operatore nella casella che si apre con il comando **Memò**. Nella Guida della procedura sono dettagliatamente fornite le istruzioni per la gestione della sezione anagrafica e della sezione gestione posizione. Dopo aver completato la sezione anagrafica è possibile attivare l'opzione **modulistica** contenuta nella finestra di *stampa*, per procedere alla compilazione guidata dei vari modelli o lettere contenute in detta opzione (vedere manuale della modulistica).

2. INDIVIDUAZIONE DELLE RETRIBUZIONI RELATIVE AGLI IMBARCHI dal:

1.1.1980	per i marittimi
1.1.1981	per i piloti dei porti
1.10.1984	per i pescatori

La preparazione delle retribuzioni di ogni singolo imbarco permetterà l'acquisizione completa del periodo in procedura.

Si potranno peraltro acquisire tutti i periodi PM senza indicare le retribuzioni per inserirle successivamente.

La ricerca di queste retribuzioni si effettua su:

- ESTRATTO CONTO ASSICURATIVO
- ESTRATTO HYDRA
- ESTRATTO PMNE (navigazione estera)
- COMUNICAZIONE INPS ROMA EUR (navigazione estera e volontari CEMM dal 1.1.80)

In questa fase è bene tenere conto di alcune anomalie presenti sull'Archivio DM, come ad esempio la contribuzione per gli anni 1978 e 1979 (fig. 1), indicata come Lavoro Dipendente, pur essendo relativa ad imbarchi su navi munite di ruolo equipaggio. Per questi periodi la contribuzione IVS era dovuta alla Cassa Nazionale Previdenza Marinara e quindi non visibile dagli archivi meccanizzati, mentre era versata con O.1M la sola assicurazione "CUAF", riscontrabile anche dall'estratto HYDRA con il tipo contribuzione = **T4**.

Altra anomalia abbastanza frequente è la mancanza, dal 1.1.80 in poi, dell'indicazione "Lavoro Marittimo" oppure "Tipo retribuzione PM", ma la dicitura "Lavoro Dipendente". Per capire se questi periodi sono coperti da assicurazione marittima occorre, consultando l'estratto HYDRA (fig.1), posizionare il cursore sul periodo in questione e visualizzare, con il tasto F6 i dati aziendali.

Nella maschera che appare si devono controllare i dati contenuti nel riquadro "CARATTERISTICHE CONTRIBUTIVE CORRENTI" (fig. 4) che nel caso di attività marittima possono essere:

C.S.C.	11502	Trasporti marittimi L. 413/84	SI PM
	12001	Pesca L. 413/84	SI PM
	12101	Pesca SENZA L. 413/84	NO PM
	20101	Traghetti FF.SS. con cod.aut. 6Z L. 413/84	SI PM
	11506	Attività connessa Trasporto mar. L. 602/70	NO PM

CODICE AUTORIZZAZIONE: con **QUALSIASI CODICE C.S.C.** di cui sopra, se il **COD. AUT.** è "2N" (fig. 2) significa **NO PM** in quanto l'ATTIVITÀ NON È SOGGETTA ALLA LEGGE N. 413/84.

Quando la contribuzione marittima è accreditata correttamente risulterà indicata sull'estratto conto assicurativo come "LAVORO MARITTIMO" mentre sull'estratto HYDRA comparirà come "TIPO RETR. PM" (fig. 1). In questo caso i periodi di navigazione sono indicati al quadro "C" del mod. 01/M (fig. 5).

INPS - D.C.S.I.T. * UFF. CONTR. L.A.V. D.I.P. * ESTRATTO 27/09/1999 PAG. 01 DI 05									
COGNOME ROSSI		COD. IND. AFN63FB10		NOME MARIO		SESSO M			
NASCITA 01/12/1940		COMUNE SARZANA		PR. SP C.F. RSSMRA40Y01I449G					
A.DEN.	T.D.	Q TC	PERIODO	RETRIBUZ.	T.R.	SETT.	ASSIC.	MATR.	AZ.
78	1	1 00	1978	8.012.000	A	43	I D T	7300681748	
79	1	1 00	1979	9.552.000	A	43	I D T	7300681748	
80	1	1 00	1980	739.000	A	4	I D T	7301840159	
80	1	1 00	1980	1.483.000	A	8	I D T	7301846614	
80	1	1 00	1980	10.031.000	A	35	I D T	7301839946	
81	1	1 00	1981	3.430.000	A	9	I D T	7301846614	
81	1	1 00	1981	6.262.000	A	19	I D T	7301839946	
81	1	1 00	1981	6.390.000	A	18	I D T	7301839946	
82	1	1 00	1982		A	0	I D T	7301846614	
82			01/02/82-31/12/82	15.660.000	PM	31			
82	1	1 00	1982		A	0	I D T	7301839946	
82			01/01/82-30/06/82	3.205.000	PM	9			
(TOT. 01/M 38) ----									

FIG. 1

INPS - D.C.T.I.		ARCHIVIO ANAGRAFICO AZIENDALE		27/09/99 11:45	
DATI AZIENDALI					

MATRIC. AZIENDA		7300681748 00	SEDE SASSARI		TIPO AZIENDA A2
C.F.		00142200922			
		CODICE ISTAT			
CLASSIFICAZIONE		S.R.L.			
RAGIONE SOCIALE		COMPAGNIA SARDA DI NAVIGAZIONE			
ATTIV. ECONOM.		TRASP. MARITTIMI AMMINISTRATIVI E OPERA			
INDIRIZZO		VIA NUORO	NUM.	72	
		C.A.P. 09100	COMUNE CAGLIARI	PROV.	CA
				NUM. TELEF.	
TIPO CESSAZ. 2		(CESSAZIONE DEFINITIVA)			
DATA DI COSTITUZIONE		01/12/1967	DATA DI CESSAZIONE		31/01/1990
DATA DI SOSPENSIONE		DATA DI RIATTIVAZ.			

CARATTERISTICHE CONTRIBUTIVE CORRENTI		DEC. COD. 01/01/1990			
C.S.C. 11502		COD. AUT. 01 26 2P 0Y 2N 0Q			

↑					

FIG. 2



Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

AV.DIP.* MOD. 01/M N. 005 DI 038 * DATA 27/09/99	
ANNO 80 PROG. 003 -----	
NOME MARIO	SESSO M
ZANA	PR. SP C.F. RSSMRA40T0LI449G

COD.IND.	AFN63FB10	MATR.AZ.	7301839946	20	CSC	11502	QU.	1	TC	00	ASS.	IVS	DS	TBC
COMP.CORR.	10.031.000	ALTRE COMP.									SETT.	35		GG.
MESI RETR.	- - - -	M G L A S O N D	COD.CONTR.	121	LIV.INQ.	2								PROV.LAV.
DATA CESS.		TIPO REG.	1	T/S	03M	2/O	ASS.FAM.	NO	INAIL	NO	ANNO	03M	80	
TIPO RAPP.		TRASF.RAPP.		SETT.UTILI	AA						AP			

T.R.	DAL	AL	RETR.	SET.	ASS.
T.R.	DAL	AL	RETR.	SET.	ASS.
T.R.	DAL	AL	RETR.	SET.	ASS.
T.R.	DAL	AL	RETR.	SET.	ASS.

CODICI ERRORE:

PAG. F7/F8 ANNO RICH. 80 INVIO RIENTRO F9 DATI AZ. F6 HEX F14 HELP F1 EXIT F3

FIG. 3

INPS - D.C.T.I.		ARCHIVIO ANAGRAFICO AZIENDALE		27/09/99 11:59	
DATI AZIENDALI					

MATRIC. AZIENDA	7301839946	OO	SEDE SASSARI	TIPO AZIENDA	A3
C.F.	00917770109		P.I.	00917770109	
				CODICE ISTAT	61110
CLASSIFICAZIONE	S.R.L.				
RAZIONE SOCIALE	LLOYD SARDEGNA CO PAGNIA DI NAVIGAZIONE				
ATTIV. ECONOM.	TRASP.MARITTIMO N/T GOLFO DEGLI ULIVI				
INDIRIZZO	VIA D'ANNUNZIO	NUM.	2/91	PROV.	GE
	C.A.P. 16121	COMUNE	GENOVA		
TIPO CESSAZ.	(ATTIVA)				
DATA DI COSTITUZIONE	01/01/1980	DATA DI CESSAZIONE			
DATA DI SOSPENSIONE		DATA DI RIATTIVAZ.			

CARATTERISTICHE CONTRIBUTIVE CORRENTI				DEC. COD. 01/05/1997	
C.S.C.	11502	COD. AUT.	OY OW OL 2P 2X 6J		

DATI CONTR. PREC.	F17	AZ. CASAMADRE	F18	LISTA INTERR.	F19
N. COD.IND.	F13	MOD. DM10	F15	ALTRA RICH. INVIO	EXIT F3

FIG. 4

INPS - D.C.S.I.T. * UFF.CONTR.LAV.DIP.* MOD. 01/M N. 009 DI 038 * DATA 27/09/99	
ANNO 82 PROG. 001 -----	
COGNOME ROSSI	SESSO M
NASCITA 01/12/1940	PR. SP C.F. RSSMRA40T0LI449G
COMUNE SARZANA	

COD.IND.	AFN63FB10	MATR.AZ.	7301846614	00	CSC	11502	QU.	1	TC	00	ASS.	DS	TBC
COMP.CORR.		ALTRE COMP.									SETT.		GG.
MESI RETR.	- F M A M - -	A S O N D	COD.CONTR.	121	LIV.INQ.	2							PROV.LAV.
DATA CESS.		TIPO REG.	1	T/S	03M	1/O	ASS.FAM.	SI	INAIL	NO	ANNO	03M	82
TIPO RAPP.		TRASF.RAPP.		SETT.UTILI	AA						363.000	AP	2.799.000

T.R.	PM	DAL	01/02/82	AL	31/12/82	RETR.	15.660.000	SET.	31	ASS.	DS	TBC
T.R.	DAL					RETR.		SET.		ASS.		
T.R.	DAL					RETR.		SET.		ASS.		
T.R.	DAL					RETR.		SET.		ASS.		

CODICI ERRORE:

PAG. F7/F8 ANNO RICH. 82 INVIO RIENTRO F9 DATI AZ. F6 HEX F14 HELP F1 EXIT F3

FIG. 5

INPS - D.C.T.I.		ARCHIVIO ANAGRAFICO AZIENDALE		27/09/99 12:07	
DATI AZIENDALI					

MATRIC. AZIENDA	7301846614	OO	SEDE SASSARI	TIPO AZIENDA	A3
C.F.	00917770109		P.I.	00917770109	
				CODICE ISTAT	61110
CLASSIFICAZIONE	S.R.L.				
RAZIONE SOCIALE	LLOYD SARDEGNA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE				
ATTIV. ECONOM.	TRASP.MARITTIMI-NAVE GOLFO DEI POETI				
INDIRIZZO	VIA D'ANNUNZIO	NUM.	2/91	PROV.	GE
	C.A.P. 16121	COMUNE	GENOVA		
TIPO CESSAZ.	(ATTIVA)				
DATA DI COSTITUZIONE	01/01/1980	DATA DI CESSAZIONE			
DATA DI SOSPENSIONE		DATA DI RIATTIVAZ.			

CARATTERISTICHE CONTRIBUTIVE CORRENTI				DEC. COD. 01/05/1997	
C.S.C.	11502	COD. AUT.	OY 2P OW 2X 6J		

DATI CONTR. PREC.	F17	AZ. CASAMADRE	F18	LISTA INTERR.	F19
N. COD.IND.	F13	MOD. DM10	F15	ALTRA RICH. INVIO	EXIT F3

FIG. 6



DI INIZIO E FINE PERIODO PER LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PM

La contribuzione figurativa consultabile dagli estratti contributivi è normalmente espressa senza i giorni iniziali e finali (o dal primo giorno del mese iniziale fino all'ultimo giorno di quello finale) e quindi, considerato che la procedura GENTE di MARE attribuisce il numero di settimane ad ogni periodo acquisito, è necessario utilizzare la funzione **CALENDARIO**. Con questa funzione è possibile verificare il numero di settimane che saranno accreditate in base alle date di inizio e di fine periodo.

In pratica si può impostare la data finale, indicare il numero di settimane e ricavare la data iniziale.

4. ACQUISIZIONE DI TUTTA LA CONTRIBUZIONE MARITTIMA

Per avere notizie utili per questa fase consultare la GUIDA della PROCEDURA

5. STAMPA POSIZIONE PM

Questa stampa può servire per la successiva fase di preparazione dei periodi AGO.

6. PREPARAZIONE PERIODI AGO

Anche per la contribuzione AGO, come per quella figurativa PM trattata al punto 2, è necessario ricavare, utilizzando l'opzione CALENDARIO, i giorni di inizio e fine periodo in modo da ottenere, dopo l'acquisizione in procedura, lo stesso numero di contributi settimanali risultanti dagli estratti conto assicurativo.

Però, per preparare all'acquisizione tutta la contribuzione NON marittima, è consigliabile verificare anche le date iniziali e finali della contribuzione PM già acquisita, per evitare eventuali accavallamenti, che in ogni caso sono controllati dalla procedura.

Se ad esempio, si trattasse la contribuzione di un lavoratore marittimo **"in Continuità del Rapporto di Lavoro" (C.R.L.)** risulterebbe dagli estratti contributivi la copertura intera per ogni singolo anno solare, con i periodi distinti in **"Lavoro Marittimo"** e **"Lavoro Dipendente"**. In questo caso la contribuzione AGO dovrà essere preparata con periodi tali da non lasciare scoperture fra i vari periodi PM.

Nel caso in cui l'assicurato in Continuità del Rapporto di Lavoro richieda una **pensione specifica PM** (vecchiaia anticipata o inabilità alla navigazione), la contribuzione AGO dovrà essere inserita nella procedura G.d.M. con la codifica **"CONT"**. In questo caso il programma convertirà questa contribuzione in prolungamenti e in AGO (contribuzione non marittima), secondo le indicazioni fornite con circolare n. 98 del 25.6.2004.



29. Utilizzo della procedura GENTE DI MARE

Dopo aver completato la documentazione necessaria a costituire la posizione assicurativa marittima si accede alla procedura GENTE di MARE.

Con questa procedura è possibile effettuare le seguenti operazioni:

creare il Conto assicurativo con contribuzione marittima e non marittima;

determinare l'anzianità contributiva con e senza attribuzione dei prolungamenti artt. 24 e 25 e della maggiorazione art. 26 della L. 413/84;

creare la lista con le retribuzioni annue pensionabili da utilizzare per il calcolo della pensione. La totalizzazione delle retribuzioni, che può riferirsi alla sola contribuzione marittima oppure a tutta la contribuzione, è determinata dal codice diritto impostato (vedere paragrafo Codici diritto).

30. creazione del Conto assicurativo

Utilizzando la procedura GENTE di MARE si può procedere all'acquisizione, anche senza ordine cronologico, di tutti i periodi di navigazione, di iscrizione alla Gestione Speciale, di quelli relativi ad attività non marittima e della contribuzione figurativa. Ogni registrazione deve avere l'appropriata codifica che può essere ricercata sulle apposite tabelle (vedere gli allegati 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 della circ. n.138.2088 P.M.T./221 dell'8 settembre 1987) e avvalendosi dell'opzione fornita dalla procedura stessa.

31. codifica da attribuire alla contribuzione Marittima

Si ricorda che deve essere attribuita a ciascun periodo di navigazione una codifica che, con riferimento al tipo di nave e alla qualifica rivestita dal marittimo, consenta di determinare la retribuzione tabellare corrispondente o di individuare particolari qualifiche (Personale di macchina o Radiotelegrafista) che potrebbero dare il diritto a prestazioni specifiche marittime. Tale codifica è costituita da 4 caratteri, due letterali e due numerici.

I caratteri letterali indicano:

- il primo, il tipo di nave
- il secondo, il tonnellaggio (stazza lorda o TSL) o la potenza motore o la destinazione della nave.

I caratteri numerici contraddistinguono la qualifica del marittimo durante gli imbarchi.

Esempio.

Marittimo imbarcato su una motonave (M/N) battente bandiera italiana con stazza lorda superiore a 3000 t. con la qualifica di cuoco:



Caratterizzanti numero **12**

quindi la codifica del singolo imbarco è **AA12**.

La contribuzione figurativa può essere acquisita utilizzando i seguenti codici:

- **DS** --- disoccupazione;
- **DSR** --- disoccupazione a requisiti ridotti
- **TB** --- assistenza antitubercolare;
- **ML** --- malattia;
- **GP** --- assenza per maternità;
- **SL** --- servizio militare di leva a terra;
- **SN** --- servizio militare di leva a bordo;
- **AS** --- altri servizi.

Si ricorda che un periodo a cavallo del 31/8/67 deve essere suddiviso in 2:

- il primo con termine 31/8/67;
- il secondo con inizio 1/9/67.

32. *codifica da attribuire alla contribuzione NON Marittima*

Per tutti i tipi di contribuzione non marittima indicare le seguenti sigle:

- **AGO** = lavoro a terra - periodi in continuità del rapporto di lavoro - comandata;
- **CONT** = periodi in continuità del rapporto di lavoro per assicurati che richiedano una pensione specifica PM
- **PEAU** = pescatore autonomo (L.250/58)
- **PEAS** = pescatore associato in cooperative (L: 250/58)
- **DSX** = disoccupazione;
- **DSRX** = disoccupazione a requisiti ridotti
- **GBX** = gravidanza e puerperio;
- **MLX** = malattia;
- **SMX** = servizio militare;
- **TBX** = assistenza TBC;
- **GAX, AU1** = lavoro autonomo;
- **GS1, GS2, GS0** = gestione speciale;
- **NNX** = periodi neutri;
- **MGX** = maggiorazione periodi AGO (inab. e prepens.).

I periodi di iscrizione alla gestione Speciale rilevati dal mod. PM/GS. richiesti alla SAP di ROMA-EUR, devono essere inseriti indicando:

- **GS1** se anteriori al 1/9/67;
- **GS2** se compresi fra l'1/9/67 e il 31/12/79;
- **GS0** se si tratta di interruzioni.

I periodi di GS2 possono essere raggruppati se non contengono interruzioni di iscrizione, altrimenti ogni anno solare interrotto deve essere acquisito singolarmente.

Le interruzioni che possono essersi verificate per scioperi o per periodi di malattia, sono rilevabili dal modello PM/GS01.



Iscrizione alla Gestione Speciale.

è importante in quanto la procedura deve
al 30 % (art. 26 L.413/84) per i periodi di effettiva

Esempi di interruzioni alla G.S.

Iscrizione alla G.S. dal 1/1/65 al 31/12/79.

Interruzioni dell'iscrizione (GS0) indicate su modello PM/GS. 01

- dal 1/3/69 al 31/3/69 --- malattia 100%; **(5/5)**
- dal 1/5/75 al 31/5/75 --- malattia 75%; **(4/5)**
- dal 1/6/77 al 6/6/77 --- sciopero. **(1/1)**

I periodi G.S. vengono acquisiti per primi e risultano così:

- 1/1/65 --- 31/ 8/67 = GS1
- 1/9/67 --- 31/12/68 = GS2
- 1/1/69 --- 31/12/69 = GS2
- 1/1/70 --- 31/12/74 = GS2
- 1/1/75 --- 31/12/75 = GS2
- 1/1/76 --- 31/12/76 = GS2
- 1/1/77 --- 31/12/77 = GS2
- 1/1/78 --- 31/12/79 = GS2

Le interruzioni dovranno essere indicate nel modo seguente:

- 1/1/69 --- 31/12/69 = GS0 -- 5 settimane (100%)
- 1/1/75 --- 31/12/75 = GS0 -- 4 settimane (75%)
- 1/1/69 --- 31/12/69 = GS0 -- 1 settimana

33. gestione del conto assicurativo con contributi marittimi

Per il calcolo dell'anzianità contributiva utile per la liquidazione di pensioni specifiche marittime o di pensioni comuni dell'AGO, occorre impostare sulla procedura Gente di Mare la decorrenza della prestazione ed il codice diritto, che determinerà il tipo di calcolo. Per la scelta del codice diritto si rimanda al paragrafo "Codici di diritto".

Quando si deve definire un conto assicurativo per una domanda di:

- versamenti volontari,
- ricingiunzioni,
- trasferimenti contributivi ad altri Enti,

l'estratto contributivo deve essere utilizzato senza alcuna maggiorazione. Ciò in considerazione che, secondo la formulazione degli articoli 24, 25 e 26 della L.413/84, i prolungamenti o le maggiorazioni siano previsti solamente per la concessione di prestazioni pensionistiche a carico dell'AGO (vedi circ. n° 138 del 13/6/90).

Nel caso invece di definizione di domande di riscatto come la rendita vitalizia ex art. 13 L.1338/62, di laurea e di lavoro all'estero, per i quali è previsto il calcolo della riserva matematica in applicazione dell'art. 13/1338/62, come precisato con messaggio n° 368 del 20/07/2000, occorre tener conto dei benefici ex art. 23, 24, 25 e 26 della Legge 413/84.

Si ricorda che in presenza di domande di riscatto per periodi successivi ad imbarchi, i periodi stessi potrebbero essere coperti dal prolungamento rendendo pertanto inutile il riscatto stesso ai fini della copertura contributiva.



Per calcolare l'anzianità contributiva relativa ad una prestazione pensionistica, occorre elaborare il conto assicurativo con contributi marittimi per calcolare i prolungamenti ai sensi degli articoli 24 e 25 della Legge n.413/84 e la maggiorazione di cui all'art. 26 della stessa legge per i periodi di iscrizione alla Gestione Speciale.

I dati necessari per determinare i vari tipi di calcolo sono la decorrenza della pensione ed il codice diritto.

Questo ultimo dato è molto importante perché permette di effettuare il calcolo dell'anzianità contributiva utile per la liquidazione:

- di pensioni specifiche marittime oppure;
- di normali pensioni AGO.

Codici di diritto

- **Codice 1**
 - effettua il calcolo dell'anzianità utilizzando tutta la contribuzione marittima e non marittima;
 - si utilizza per tutte le pensioni comuni AGO.
- **Codice 2**
 - effettua il calcolo dell'anzianità utilizzando solo la contribuzione marittima perciò deve essere usato soltanto per le pensioni specifiche marittime.
- **Codice 3**
 - effettua il calcolo come il codice 1, cioè su tutta la contribuzione;
 - si utilizza per le pensioni AGO quando le posizioni assicurative PM e AGO sono state acquisite con numero di certificato 8888888"
- **Codice 4**
 - effettua il calcolo come il codice 1, cioè su tutta la contribuzione;
 - si utilizza per il ricalcolo delle pensioni marittime con decorrenza dal perfezionamento requisiti AGO.
- **Codice 5**
 - effettua il calcolo solo, sulla contribuzione marittima come il codice 2, ma con una decorrenza successiva alla prima liquidazione;
 - si utilizza per il ricalcolo delle pensioni marittime di vecchiaia anticipata quando queste sono:
 - liquidate con le vecchie norme al 50° anno di età;
 - devono essere riliquidate al compimento del 55° anno di età.
- **Codice 0**
 - era utilizzato con la vecchia procedura di riliquidazione delle pensioni marittime per annullare il calcolo della L.413/84.
 - doveva essere utilizzato prima del codice 4.



COMPATIBILITÀ tra codici CLASSE NAVI e QUALIFICA dei MARITTIMI

	TIPO NAVE	CLASS E		QUALIFICA DEL MARITTIMO A BORDO														
		NAVE		14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02		01
A	Motonavi e Piroscafi da carico o merci	A	S	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	A
		B	T	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	
		C	U	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	
		D	Z	+	+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	
		E	X	+	+	+	+	+	+						+	+	+	
B	Motonavi e Piroscafi P.I.N. e Passeggeri Aliscafi (09/67) Diporto (01/71)	A	S	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	B
		B	T	+	+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	
		C	U	+	+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	
		D	Z	+	+	+	+	+	+						+	+	+	
		E	X	+	+	+	+			+		+	+	+	+	+	+	
		F	Y	+	+	+	+								+	+	+	
		G	W	+	+	+	+								+	+	+	
C	Motovelieri	A	S	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	C
		B	T	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	
		C	U	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	
		D	Z	+	+	+	+		+						+	+	+	
D	Velieri (VM / VL)	A	S	+	+	+	+								+	+	+	D
		B	T	+	+	+	+								+	+	+	
		C	U	+	+	+	+										+	
E	Rimorchiatori Ausiliarie Bunkeraggio	A	S	+	+	+	+								+	+	+	E
		B	T	+	+	+	+						+	+	+	+	+	
		C	U	+	+	+	+						+	+	+	+	+	
		D	Z	+	+	+	+						+	+	+	+	+	
		E	X	+	+	+	+								+	+	+	
		R			+	+	+								+	+	+	
F	Pescherecci	A	S	+	+	+	+				+			+	+	+	+	F
		B	T	+	+	+									+	+	+	
		C	U	+	+	+									+	+	+	
		D	Z	+	+	+									+	+	+	
G	Galleggianti	A	S	+	+	+	+								+	+	G	
		R		+	+	+	+									+		+
H	Navi Stato Navi scuola	A														+	+	H
		B														+	+	
		C															+	
		R														+	+	



PRESTAZIONI

35. le prestazioni non pensionistiche

Ai lavoratori marittimi assicurati spettano le prestazioni non pensionistiche AGO previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Le prestazioni previste sono:

- la disoccupazione;
- indennità ordinaria;
- indennità con requisiti ridotti;
- la malattia:
per la quale sono assicurati presso l'INPS.
- il trattamento previsto per i rimpatriati
- utilizzabile dai marittimi che hanno concluso un periodo sotto navi battenti bandiera estera;
- Il trattamento di famiglia:
- spetta l'INPS e occorre ricordare che il reddito conseguito all'estero deve essere dichiarato;
- la maternità e puerperio;
- l'assistenza e le prestazioni TBC
- le prestazioni CBT

Non spettano i trattamenti di:

- Cassa Integrazione Guadagni;
- mobilità.

36. la pensione di vecchiaia anticipata

L'art. 31 della L.413/84 prevede la liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata :

- al compimento del 55° anno di età;
- con almeno 1040 contributi settimanali;
- di cui 520 al servizio di macchina o di stazione telegrafica (al perfezionamento di tale requisito sono utili anche i prolungamenti derivanti da periodi di navigazione con qualifica di macchina o di radiotelegrafista).

Sono considerati utili ai fini del diritto e della misura:

- periodi di assicurazione marittima:
- effettiva;
- figurativa);
- tutto il servizio militare comunque prestato;
- il prolungamento dei periodi di navigazione;
- i periodi di iscrizione alla Gestione Speciale:
- navigazione;
- servizio a terra.



- tutta la contribuzione AGO per lavori svolti a terra;
- obbligatoria;
- figurativa.

Con l'entrata in vigore della legge 503/92 anche per la pensione di vecchiaia anticipata è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro per le decorrenze post 31/12/92.

A richiesta dell'interessato, con il diritto a pensione AGO, è possibile la riliquidazione della pensione :

- utilizzando tutta la contribuzione;
- revocando il trattamento specifico anticipato.

Si ricorda che la L 413/84 ha abolito la possibilità del pensionamento anticipato al 50° anno di età previsto dalla normativa precedente.

37. la pensione di inabilità alla navigazione

Trattasi di prestazione specifica il cui procedimento sanitario può essere attivato autonomamente dalla presentazione o meno di una apposita domanda da parte del marittimo.

Nel settore marittimo, gli accertamenti sanitari obbligatori tendono ad assicurare l'idoneità alla navigazione, data la particolare natura del tipo di lavoro e la lontananza per periodi spesso abbastanza lunghi da strutture sanitarie.

L'accertamento di cui trattasi può quindi essere promosso direttamente dalle Capitanerie di Porto a seguito delle visite di controllo biennale, ovvero a seguito di richiesta presentata dall'istituto, quando il marittimo abbia presentato domanda di pensione di inabilità alla navigazione.

Accertamento sanitario

- Lo stato di inabilità permanente alla navigazione deve essere accertato:
- in prima istanza dalla Commissione Medica di 1° grado presso la Capitaneria di Porto;
- in fase di ricorso dalla Commissione Medica centrale presso il Ministero della Marina Mercantile.

Quando il marittimo presenta domanda di inabilità alla navigazione si dovrà inviare alla Capitaneria di Porto del luogo di residenza o di rilascio del Libretto di Navigazione:

- il certificato medico di parte;
- la richiesta dell'INPS di sottoporre il marittimo a visita medica presso la locale Commissione Medica per attestare l'inabilità o meno alla navigazione.

Si dovrà inoltre inviare copia di tutta la documentazione medica allegata alla domanda di pensione al Medico di Sede o della SAP competente per territorio a rappresentare l'istituto nella Commissione Medica di 1° grado.



à alla SAP il verbale della visita medica con il
la navigazione.

Fase istruttoria

- Se il giudizio è di idoneità o di temporanea inabilità si dovrà:
- respingere la domanda di pensione;
- mentre se l'accertamento è conseguente a visita periodica senza presentazione di domanda di pensione da parte del marittimo:
- il verbale sarà archiviato nel fascicolo personale dell'assicurato.
- Qualora invece la commissione abbia espresso il giudizio di inidoneità permanente si dovrà sottoporre tempestivamente il verbale al Medico di Sede perché esprima un parere di conferma del giudizio o la proposta motivata di ricorso alla Commissione Centrale Medica.
- In caso di conferma del giudizio di inidoneità da parte del Medico di Sede si potrà procedere all'istruttoria e alla liquidazione della pensione.

Nel caso in cui il Medico esprima parere negativo dovrà essere inoltrato ricorso alla Commissione Centrale Medica presso il Ministero della Marina Mercantile entro 30gg. dalla data di ricezione del verbale.

Si dovrà inviare copia del ricorso e del verbale alla Direzione Centrale - Ruolo Professionale, Ramo Sanitario, per opportuna conoscenza da parte del Medico dell'Istituto membro della Commissione stessa.

Il giudizio della Commissione Centrale è definitivo e può quindi dar luogo

- alla liquidazione della pensione;
- alla reiezione della domanda.

Nel caso in cui pervenga il verbale della commissione senza che il marittimo abbia presentato domanda di pensione il procedimento è il medesimo, ricordando che la liquidazione della pensione potrà essere definita solo dopo la presentazione della relativa domanda.

La contribuzione utile

- Essendo pensione specifica è utile solo la contribuzione marittima.
- Se il marittimo ha anche l'età prevista per il pensionamento ordinario AGO:
- la contribuzione marittima è utile per il diritto e la misura
- la contribuzione AGO è utile solo per la misura

Il requisito contributivo

- 520 settimane di assicurazione marittima (effettiva e figurativa);
- 52 settimane di assicurazione marittima; (effettiva e figurativa) nel decennio anteriore alla decorrenza della pensione.
- non essere titolare di altro trattamento di invalidità previsto dalla L.222/84.

La decorrenza

La decorrenza della pensione di inabilità alla navigazione dovrà comunque essere quella più favorevole fra:

- quella del mese successivo alla data del verbale della Commissione Medica;
- e quella del mese successivo alla domanda di pensione.

La decorrenza può inoltre essere dal mese successivo al riconoscimento di inabilità indicato da una delle due Commissioni, qualora tale data risulti successiva a quella di presentazione della domanda.



- Come già detto può essere richiesta dal marittimo al raggiungimento dei requisiti amministrativi per la pensione di vecchiaia.
- In questo caso si procede alla riliquidazione di un nuovo trattamento comprensivo di tutti i contributi AGO, ovviamente saranno ricompresi anche i contributi da lavoro autonomo in caso di pari età richiesta per i due tipi di Gestioni, ciò avverrà per le decorrenze post 2000.
- Invece, prima di quella data, i contributi da lavoro autonomo potranno essere richiesti al compimento del 65° anno di età se posteriori al raggiungimento del diritto a VO.
- Il trattamento di pensione riliquidato non potrà essere inferiore a quello già in pagamento.

La riliquidazione ex legge 222/84

Nel caso in cui sia accertato, dietro richiesta dell'interessato, il diritto alla pensione di inabilità previsto dalla legge 222/84 si procede a revocare il trattamento specifico PM e a liquidare la pensione di inabilità comprensiva di tutta la contribuzione (PM e AGO) e della maggiorazione prevista per gli inabili.

38. pensione privilegiata di inabilità alla navigazione

Spetta ai marittimi la cui inidoneità permanente alla navigazione è dipendente da causa di servizio, che non abbiano ottenuto una prestazione ai sensi della legge 12 giugno 1984, n.222, indipendentemente dalla durata del rapporto assicurativo marittimo.

Accertamento sanitario

Lo stato di inabilità permanente alla navigazione deve essere accertato:

- in prima istanza dalla Commissione Medica di 1° grado presso la Capitaneria di Porto;
- in fase di ricorso dalla Commissione Medica centrale presso il Ministero della Marina Mercantile.

Quando il marittimo presenta domanda di inabilità alla navigazione si dovrà inviare alla Capitaneria di Porto del luogo di residenza o di rilascio del Libretto di Navigazione:

- il certificato medico di parte;
- la richiesta dell'INPS di sottoporre il marittimo a visita medica presso la locale Commissione Medica per attestare l'inabilità o meno alla navigazione.

Si dovrà inoltre inviare copia di tutta la documentazione medica allegata alla domanda di pensione al Medico di Sede o della SAP competente per territorio a rappresentare l'istituto nella Commissione Medica di 1° grado.

La suddetta commissione invierà alla SAP il verbale della visita medica con il giudizio di idoneità o inidoneità alla navigazione.

Fase istruttoria

- Se la commissione ha espresso il giudizio di inidoneità permanente si dovrà sottoporre tempestivamente il verbale al Medico di Sede perché esprima un parere di conferma del giudizio o la proposta motivata di ricorso alla Commissione Centrale Medica.



il riconoscimento della causa di servizio da parte
dovrà stabilire l'effettiva connessione fra evento
invalidante e attività marittima

- In caso di conferma del giudizio di inidoneità e del riconoscimento della causa di servizio da parte del Medico di Sede si potrà procedere all'istruttoria e alla liquidazione della pensione.

Nel caso in cui il Medico esprima parere negativo dovrà essere inoltrato ricorso alla Commissione Centrale Medica presso il Ministero della Marina Mercantile entro 30gg. dalla data di ricezione del verbale.

Si dovrà inviare copia del ricorso e del verbale alla Direzione Centrale - Ruolo Professionale, Ramo Sanitario, per opportuna conoscenza da parte del Medico dell'istituto membro della Commissione stessa.

Il giudizio della Commissione Centrale è definitivo e può quindi dar luogo:

- alla liquidazione della pensione;
o
- alla reiezione della domanda.

Nel caso in cui pervenga il verbale della commissione senza che il marittimo abbia presentato domanda di pensione il procedimento è il medesimo, ricordando che la liquidazione della pensione potrà essere definita solo dopo la presentazione della relativa domanda.

La contribuzione utile

La pensione privilegiata per inabilità alla navigazione deve essere determinata con la sola contribuzione marittima (codice diritto 2) e non potrà essere inferiore a quella spettante con 1040 contributi settimanali.

Il requisito contributivo

I requisiti per questa prestazione sono:

- giudizio di inabilità permanente alla navigazione espresso dalla Commissione Medica di 4° grado;
- riconoscimento della causa di servizio da parte del Medico di Sede che dovrà stabilire l'effettiva connessione fra evento invalidante e l'attività marittima;
- almeno 1 contributo settimanale di assicurazione marittima corrispondente a navigazione effettiva.

La decorrenza

La decorrenza della pensione di inabilità alla navigazione dovrà comunque essere quella più favorevole fra:

- quella del mese successivo alla data del verbale della Commissione Medica;
- e quella del mese successivo alla domanda di pensione.

La decorrenza può inoltre essere dal mese successivo al riconoscimento di inabilità indicato da una delle due Commissioni, qualora tale data risulti successiva a quella di presentazione della domanda.

39. la pensione di inabilità alla navigazione - casi particolari

I dipendenti in ruolo organico delle Ferrovie dello Stato.



ruolo organico appartenente all'Azienda Autonoma
viene sottoposto all'accertamento all'idoneità fisica
a cura degli organi sanitari della stessa azienda.

I piloti dei Porti.

- Lo stato di inabilità permanente dei Piloti dei Porti viene accertato con visita medica della Commissione prevista dall'art.103 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.
- L'eventuale ricorso contro la decisione della suddetta commissione deve essere inoltrato entro 30 gg. dalla comunicazione dell'esito della visita alla Commissione Centrale Medica presso il Ministero della Marina Mercantile.

I marittimi di 3^a categoria.

- L'accertamento dell'inabilità permanente alla navigazione per questi marittimi deve essere effettuato direttamente dal medico di Sede.
- Eventuale ricorsi dovranno essere presentati al Comitato Provinciale.

Accertamento della causa di servizio.

- Questo accertamento, conseguente al giudizio di idoneità alla navigazione espresso dalla Commissione Medica di 1° grado deve essere svolto dal Medico di Sede che dovrà stabilire l'effettiva connessione fra evento invalidante e l'attività marittima.

40. la pensione ai superstiti di marittimo scomparso in mare

Questo tipo particolare di pensione è previsto solo per i lavoratori marittimi ed è stato concesso come eccezione anche ai superstiti dei caduti di guerra con decorrenza fissata per legge.

Infatti in tutti i casi di **morte presunta** non viene concesso il diritto a pensione ai superstiti fino a quando un tribunale non emetta il decreto che la rende effettiva.

Requisiti.

- Che il marittimo scomparso facesse parte dell'equipaggio di una nave.
- Che sia scomparso per eventi connessi alla navigazione.
- Che la scomparsa sia documentata dagli atti previsti dal Codice della Navigazione, artt. 206 e 211.
- Che siano perfezionati i diritti alla pensione indiretta previsti dalla normativa AGO.

Contribuzione utile.

- Tutti i contributi marittimi e non sono utili sia al diritto che alla misura, per la quale non sono previsti particolari benefici o sistemi di calcolo.

Eventuale ricomparsa del marittimo.

- Se il marittimo torna o si riscontra da atti certi che comunque è in vita:
 - si revoca la pensione;
 - si quantificano le somme percepite al marittimo al momento della liquidazione di un trattamento diretto.

41. le pensioni AGO

Per i marittimi oltre ai trattamenti specifici che abbiamo visto esiste anche la possibilità di ottenere le comuni prestazioni Ago.

Infatti l'iscrizione ad un Fondo integrativo e non sostitutivo dell'AGO come era per i marittimi dal 27/7/67 al 31/12/79, o addirittura la semplice iscrizione AGO come è adesso non pregiudica affatto anzi rafforza il principio del diritto dei marittimi alle prestazioni comuni Ago senza che per questo vengano meno i diritti alle prestazioni specifiche.

Quindi i marittimi hanno diritto a tutte le pensioni AGO con le norme previste da questa Gestione.

42. le ricostituzioni

Le pensioni dei marittimi devono essere ricostituite come la generalità delle pensioni AGO:

- ogni volta che vengono reperiti contributi utili che si collocano in epoca precedente alla decorrenza della pensione;
- ogni volta che una sentenza della C.C. o una nuova disposizione di legge lo preveda;
- ogni volta che un accurato esame della liquidazione riscontra errori od omissioni nella stessa.

Queste pensioni poi possono essere ricostituite a domanda per:

- supplementi;
- variazione del carico familiare;
- variazione dei dati reddituali utili ad un'eventuale integrazione al trattamento minimo.

Ma i marittimi hanno avuto la possibilità, con la L.413, artt. 58 e 59, di avere due tipi di calcolo nel periodo di regime transitorio, dall'entrata in vigore di detta legge fino al 30/9/89:

- vecchie norme Pm
- nuove norme Pm

Inoltre hanno, come abbiamo già visto, la possibilità ex art.36, medesima legge, di riliquidare i trattamenti specifici al raggiungimento dei requisiti AGO.

La vecchia normativa consentiva inoltre il ricalcolo della quota esclusiva (contributi a terra) sulle pensioni di categoria PM o PMO.



o transitorio artt. 58 e 59 L.413/84

Com'è già stato accennato, l'introduzione della legge 413/84 è stata seguita da un periodo transitorio, nel quale era possibile, a certe condizioni, avere d'ufficio od optare per il doppio calcolo entro la fine del regime transitorio stesso.

Anche se tutte queste pratiche risultano definite da qualche tempo, riteniamo utile comunque fare una breve illustrazione di quanto previsto dagli artt. 58 e 59 di questa legge.

Art. 58.

- Prevedeva d'ufficio il calcolo del prolungamento per le pensioni liquidate con decorrenza compresa dal 1/1/80 al 31/8/84.
- Il calcolo partiva dalla decorrenza originaria, era posto in pagamento l'importo più favorevole.

Art. 59.

- Prevedeva la possibilità, a domanda, da fare entro il 30/9/89, di ottenere anche il calcolo con le nuove norme per coloro che, essendo titolari di PM vecchie norme, avessero un periodo di navigazione dopo la pensione.
- Il calcolo prevedeva:
 - la revoca della pensione dalla decorrenza originaria;
 - una nuova pensione dalla data di domanda;
 - un importo non inferiore a quello già in pagamento.

44. il ricalcolo delle pensioni specifiche marittime

Entriamo ora nel merito delle ricostituzioni o riliquidazioni specifiche previste per i lavoratori marittimi.

Le pensioni specifiche dei marittimi sono ricalcolate a domanda del pensionato, per l'inserimento della contribuzione relativa ad attività non marittima, con decorrenza dal perfezionamento dei requisiti amministrativi e contributivi previsti nella assicurazione generale obbligatoria

Il ricalcolo o riliquidazione deve essere determinato in base alla stessa normativa con cui è stata liquidata o riliquidata la pensione specifica marittima.

Si possono quindi presentare queste situazioni.

- Pensione Pm liquidata in base alla L.658/67 con decorrenza anteriore al 1/1/80:
sarà riliquidata al perfezionamento dei requisiti AGO con il calcolo CI50P.
- Pensione Pm liquidata in base alla L.658/67 con decorrenza posteriore al 1/1/80; già riliquidata ex art.58 L.413/84 e dal confronto dei due calcoli è risultato più favorevole quello con le "**vecchie norme**":
sarà riliquidata al perfezionamento dei requisiti AGO con il calcolo CI50P;

Altre situazioni.



base alla L.658/67 con decorrenza posteriore al 1/10/84; già riliquidata ex art.58 L.413/84 e dal confronto dei due calcoli è risultato più favorevole quello con le **"nuove norme"**:

sarà riliquidata al perfezionamento dei requisiti AGO con la elaborazione dei prolungamenti:

calcolo della procedura Gente di Mare utilizzando codice di diritto 4.

- pensione anticipata liquidata con meno di 55 anni d'età per il personale di macchina o RT., in base alla L.658/67 con decorrenza dal 1/1/80 al 30/9/89; riliquidata ex art.58 L.413 al compimento del 55° anno d'età se compiuto ante il 31/8/89, e dal confronto dei due calcoli è risultato più favorevole quello con le **"nuove norme"**:
sarà riliquidata al perfezionamento dei requisiti AGO con il calcolo previsto dall'art. 36, commi 4 e 5 della L.413/84;
- pensione PM liquidata o riliquidata in base alla L.413/84 con decorrenza posteriore al 30/9/89:
sarà riliquidata al perfezionamento dei requisiti AGO con il calcolo previsto dall'art. 36, commi 4 e 5 della L.413/84.

45. riliquidazioni per calcolo CI50P

La pensione PM è ricalcolata considerando tutta la contribuzione marittima e non, con l'esclusione della navigazione estera riscattata, in quanto la vecchia normativa prevedeva per questi periodi di navigazione il pagamento alla Cassa Nazionale per la Previdenza marinara della sola contribuzione integrativa senza copertura assicurativa AGO.

Si tratta a questo punto, come per tutti i Fondi Integrativi, di calcolare due trattamenti e porre in pagamento il più favorevole al pensionato.

Avendo a disposizione i dati e la quota PM occorre determinare:

- l'anzianità totale;
- l'anzianità esclusiva AGO;
- la retribuzione media settimanale AGO

Chiamando

- **A** : la pensione PM
- **B** : la pensione totale AGO = A.C. (totale AGO) * RMS (AGO) * coeff.
- **C** : la pensione esclusiva AGO = A.C. (esclusiva AGO) * RMS (AGO) * coeff.

la pensione riliquidata da porre in pagamento sarà quella d'importo maggiore tra:

- **A + C** (pensione fondo PM + quota esclusiva);
- **B** (pensione totale AGO).

Il calcolo "CI50P" che in passato era effettuato con l'invio del modello cartaceo al servizio PMT, presso la D.G., può essere realizzato con la procedura GENTE DI MARE, inserendo la nuova decorrenza e gli eventuali periodi contributivi successivi

ando il calcolo della contribuzione marittima e non

46. riliquidazioni per calcolo art 36 L.413/84

Come già detto, le pensioni specifiche PM possono essere riliquidate al raggiungimento di tutti i requisiti previsti per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

Verificata l'esistenza di questi requisiti, compreso il licenziamento per i trattamenti con decorrenza post 31/12/92 si può procedere nella seguente maniera:

- La pensione PM viene ricalcolata considerando tutta la contribuzione accreditata fino alla nuova decorrenza, senza attribuire prolungamenti nel periodo successivo alla decorrenza specifica originaria.
- Per impedire la collocazione dei prolungamenti è necessario inserire, in corrispondenza di tutti i vuoti contributivi, altrettanti periodi neutri indicando come contribuzione la sigla "NNX".

La nuova pensione così ricalcolata, che comunque non potrà essere d'importo inferiore a quella già in pagamento, sarà liquidata con la procedura di liquidazione AGO con conseguente revoca della pensione marittima.

47. sentenze che danno luogo a riliquidazioni - cenni

Le principali sentenze della Corte Costituzionale che più hanno interessato le pensioni marittime sono:

La sentenza 822/88 (circ. n° 142 del 20/6/89).

- Permetteva il ricalcolo della pensione determinando la RMS con la media aritmetica dei tre gruppi di settimane con retribuzioni più elevate, rilevati fra le ultime 520 settimane.
- Le pensioni interessate erano quelle con decorrenza compresa tra il 1/7/82 e il 1/4/84 per gli interessati che avessero fatto domanda entro il 21/7/90.
- La decorrenza della riliquidazione (ricostituzione) era fissata nel mese seguente a quello di presentazione della domanda.

La sentenza 72/90 (circ. n° 254 del 30/11/90).

- Prevedeva invece, a decorrere dal 1/1/88, la valutazione ai fini pensionistici di tutta la retribuzione soggetta a contribuzione, computando anche la quota di pensione eccedente **il tetto pensionabile**.

Tale normativa si andò ad intrecciare con quella prevista dal DPCM del 16/12/89 (circ. n° 254 del 30/11/90).

Il DPCM del 16/12/89:



ricostituire le pensioni liquidate con decorrenze
4 attribuendo nuovi tetti pensionistici.

- il calcolo veniva fatto a domanda dal:
 - 1/1/90 per le domande presentate entro il 30/6/90,
 - dal mese successivo alla domanda per quelle presentate dopo quella data.

Altre sentenze della Corte Costituzionale, riguardanti tutte le pensioni comuni dell'AGO e quelle marittime sono la 307/89, la 428/92 e la 264/94.

È il caso di richiamare la sentenza 264/94 (circ. n° 52 del 20/2/95) per segnalare una precisazione della Direzione Centrale Pensioni riguardo all'applicabilità sulle pensioni liquidate con contribuzione marittima.

Questa sentenza prevede il ricalcolo della retribuzione pensionabile con l'esclusione dal computo di eventuali periodi a retribuzione inferiore presenti nelle ultime 260 settimane, a meno che questi non siano indispensabili per il diritto.

Come sopra accennato la Direzione Centrale per le Pensioni ha precisato che la sentenza 264/94 non si applica alle pensioni dei lavoratori marittimi nel caso in cui, nella determinazione della retribuzione pensionabile, s'inseriscano periodi di retribuzione diluita per effetto dei prolungamenti previsti dall'art. 25 della legge 413/84.

La sentenza n° 427 del 1997 - ESCLUSIONE PROLUNGAMENTI ART. 25

Questa sentenza prevede che la retribuzione pensionabile possa essere determinata escludendo dal computo i prolungamenti art. 25 L. 413/84 qualora non siano determinanti ai fini del diritto.

Le modalità di applicazione di questa sentenza sono indicate nella circolare n. 229 del 2.11.98.

La sentenza della Corte di Cassazione n° 220 del 1998 riguardante i trattamenti pensionistici del regime generale ricompresi nell'ambito di applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n° 72 del 1990.

Le modalità di applicazione di questa sentenza sono indicate nella circolare n. 117 del 4.6.98.

Le sentenze della Corte Costituzionale n° 201 e n° 432 del 1999, dispongono che le precedenti sentenze riguardanti il calcolo della retribuzione pensionabile in base all'articolo 3, comma 8, della Legge 297/1982, in presenza di contribuzione ridotta, possono essere applicate anche ad altri tipi di pensione. In particolare:

- per le pensioni di vecchiaia, con decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile, a carico delle gestioni dei Lavoratori Autonomi, liquidate o riliquidate con il cumulo della contribuzione dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, ai fini del calcolo di quest'ultima quota;
- per le pensioni di anzianità a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria indipendentemente dal compimento dell'età pensionabile.

Quindi, è possibile l'applicazione della sentenza n° 427/97, anche per le pensioni su citate, qualora i prolungamenti ex art. 25 L.413/84, rientranti nella contribuzione utile al calcolo della quota AG, non siano determinanti ai fini del diritto.

Le modalità di applicazione di queste sentenze sono comunque indicate nella circolare n° 127 del 5 luglio 2000.

I supplementi riguardanti le pensioni marittime seguono ovviamente le norme AGO.

In particolare, se riguardano contributi marittimi, devono essere calcolati senza l'attribuzione dei prolungamenti.

Come già visto per le riliquidazioni o ricostituzioni delle pensioni marittime, anche i supplementi devono seguire il tipo di calcolo con cui è stata determinata la pensione.

Pertanto se la pensione è in pagamento:

- con le **"nuove norme"**:
il supplemento sarà aggiunto al calcolo L.413.
- con le **"vecchie norme"**:
il supplemento sarà aggiunto al calcolo CI50P.

49. *supplemento su pensione di vecchiaia anticipata*

A seguito del chiarimento fornito dalla Direzione Centrale delle Prestazioni con messaggio n. 8458 del 24.03.2004 (vedere raccolta quesiti e chiarimenti), i titolari di pensione di vecchiaia anticipata possono ottenere il supplemento per periodi di navigazione effettuati successivamente alla decorrenza originaria della pensione, secondo quanto disposto dall'art. 7 della legge n. 155/81, considerando l'età pensionabile di 55 anni. Ne consegue che è possibile liquidare un supplemento ogni 5 anni e per una volta soltanto dopo 2 anni dalla decorrenza originaria della pensione; quindi il primo supplemento può avere decorrenza dal compimento del 57° anno di età.

La procedura di ricostituzione dei Fondi speciali contiene un apposito pannello che permette di acquisire i supplementi purché sia già presente il pannello dati AGO.

50. *le trattenute di lavoro*

Secondo la normativa attualmente vigente, ai titolari di pensione marittima che svolgano, successivamente alla decorrenza della pensione, attività lavorativa a terra o di navigazione, si applicano le trattenute previste dalle disposizioni in vigore nell'AGO.

Era prevista invece, dalle vecchie norme, la totale incumulabilità della pensione marittima con l'attività marittima stessa.



[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

ensione, riconsegnare e far annullare il Libretto di
invece per il lavoro a terra si applicavano le normali trattenute da lavoro previste per
la generalità dei lavoratori.

Dal 31/8/84 è stato possibile invece per i lavoratori marittimi:

- conseguire e percepire la pensione;
- continuare a lavorare, con trattenuta, sia:
 - in mare
 - che a terra.

Ovviamente la trattenuta prevista è quella che si applica a tutti i lavoratori esposti a
normativa AGO.

- fino al 31/12/93:
viene trattenuta la quota eccedente il trattamento minimo;
- dopo il 1/1/ 94:
viene trattenuta la quota del 50% quella eccedente il trattamento minimo.

PDFill PDF Editor with Free Writer and Tools